PenalFlux

Leis Penais Especiais

Pelo Método do Verbo-Chave

15 leis em vigor · 253 dispositivos · 2026

Texto legal em vigor conferido em novembro de 2026. Material didático, não substitui orientação jurídica.

Como usar este material

As leis penais especiais são as leis fora do Código Penal que mais aparecem em concursos policiais, OAB e provas de faculdade. Aqui estão as 15 mais cobradas, com os dispositivos que realmente caem.

Cada item segue o mesmo caminho do PenalFlux:

Verbo-chave
O núcleo do crime. Reconheceu o verbo no enunciado, reconheceu o crime.

Texto da lei
O trecho oficial em vigor, para você se acostumar com a redação.

Em português simples
A mesma regra, sem juridiquês, mais um exemplo prático.

Pena e pegadinha
A pena do caput e o detalhe que a banca usa para derrubar candidatos.

No fim de cada lei, o quadro "Não confunda" resume em uma frase como separar os dispositivos parecidos.

Sumário

01 **Lei de Drogas**
Lei 11.343/2006 · 24 dispositivos

02 **Estatuto do Desarmamento**
Lei 10.826/2003 · 17 dispositivos

03 **Lei Maria da Penha**
Lei 11.340/2006 · 16 dispositivos

04 **Código de Trânsito Brasileiro (crimes de trânsito)**
Lei 9.503/1997 · 18 dispositivos

05 **Estatuto da Criança e do Adolescente**
Lei 8.069/1990 · 21 dispositivos

06 **Lei dos Crimes Hediondos**
Lei 8.072/1990 · 16 dispositivos

07 **Lei de Tortura**
Lei 9.455/1997 · 13 dispositivos

08 **Lei de Abuso de Autoridade**
Lei 13.869/2019 · 23 dispositivos

09 **Lei das Organizações Criminosas**
Lei 12.850/2013 · 19 dispositivos

10 **Lei de Lavagem de Dinheiro**
Lei 9.613/1998 · 12 dispositivos

11 **Lei do Crime Racial**
Lei 7.716/1989 · 15 dispositivos

12 **Lei Antiterrorismo**
Lei 13.260/2016 · 9 dispositivos

13 **Estatuto da Pessoa Idosa**
Lei 10.741/2003 · 13 dispositivos

14 **Lei de Crimes Ambientais**
Lei 9.605/1998 · 20 dispositivos

15 **Lei das Contravenções Penais**
Decreto-Lei 3.688/1941 · 17 dispositivos

Lei de Drogas

01

Lei 11.343/2006

A Lei de Drogas separa o usuário, que não vai para a prisão, do traficante, punido com rigor. Cai muito em prova porque os mesmos verbos aparecem no uso e no tráfico, e porque há muitas figuras parecidas, causas de aumento e regras próprias de processo.

Art. 1º, parágrafo único — Conceito de droga

Verbo-chave: **CAUSAR DEPENDÊNCIA**

> Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.

Em português simples Droga é a substância capaz de causar dependência que esteja prevista em lei ou nas listas do Poder Executivo da União. Sem estar na lista, não é droga para esta lei.

Pegadinha: Não basta causar dependência: a substância precisa estar especificada em lei ou nas listas da União. Por isso os crimes desta lei dependem de complemento.

Art. 28 — Posse para consumo pessoal

Verbo-chave: **ADQUIRIR, GUARDAR, TRAZER CONSIGO**

> Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

Em português simples É ter droga para uso próprio. A lei não prevê prisão, só advertência, serviços à comunidade ou medida educativa.

Na prática Um jovem é abordado com um cigarro de maconha no bolso para fumar no fim de semana.

Pena: advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade; medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo

Pegadinha: Serviços à comunidade e medida educativa duram no máximo 5 meses, ou 10 meses na reincidência. Quem cultiva pequena quantidade para consumo próprio recebe as mesmas medidas (§ 1º).

Art. 28, § 2º Critérios para consumo pessoal

Verbo-chave: **NATUREZA E QUANTIDADE**

> § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Em português simples O juiz decide se a droga era para uso ou para tráfico olhando vários fatores: tipo e quantidade, local, condições, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes.

Pegadinha: A lei não fixa quantidade para separar usuário de traficante. A quantidade é só um dos critérios.

Art. 33 Tráfico de drogas

Verbo-chave: **VENDER, TER EM DEPÓSITO, FORNECER**

> Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Em português simples O tráfico tem dezoito verbos. Basta praticar qualquer um deles, mesmo sem cobrar nada.

Na prática Um homem guarda tabletes de cocaína em casa para um traficante do bairro.

Pena: reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa

Pegadinha: Fornecer de graça também é tráfico, o texto diz ainda que gratuitamente. Guardar, transportar e trazer consigo aparecem tanto no art. 28 quanto no art. 33: o que separa é a finalidade de consumo pessoal.

Art. 33, § 1º, III — Ceder local para o tráfico

Verbo-chave: **UTILIZAR LOCAL, CONSENTIR**

> III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Em português simples Pune quem usa ou deixa outro usar um imóvel, carro ou outro bem que controla para o tráfico. Recebe a mesma pena do tráfico.

Na prática O dono de um bar deixa traficantes usarem o depósito dos fundos para embalar droga.

Pena: reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa

Pegadinha: Não precisa ser dono: basta ter posse, administração, guarda ou vigilância do bem. Consentir de graça também é crime.

Art. 33, § 1º, IV — Venda a policial disfarçado

Verbo-chave: **VENDER, ENTREGAR A POLICIAL**

> IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

Em português simples Quem vende ou entrega droga a policial disfarçado responde por tráfico. Mas é preciso haver provas razoáveis de que o agente já praticava o crime antes.

Na prática Um policial à paisana compra droga de um homem já investigado por vender na praça.

Pena: reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa

Pegadinha: Sem elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente, a figura não se aplica. O Estatuto do Desarmamento tem regra parecida para armas.

Art. 33, § 2º Induzir ao uso

Verbo-chave: **INDUZIR, INSTIGAR, AUXILIAR**

> § 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:

Em português simples Pune quem convence, estimula ou ajuda outra pessoa a usar droga. É crime bem mais leve que o tráfico.

Na prática Um rapaz insiste com o colega até ele experimentar crack pela primeira vez.

Pena: detenção, de 1 a 3 anos, e multa de 100 a 300 dias-multa

Pegadinha: A pena é de detenção, não reclusão. Por não estar no art. 44, não sofre as vedações aplicadas ao tráfico.

Art. 33, § 3º Uso compartilhado

Verbo-chave: **OFERECER PARA JUNTOS CONSUMIREM**

> § 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Em português simples É oferecer droga de vez em quando, sem lucro, a alguém próximo, para usarem juntos. É o chamado uso compartilhado.

Na prática Numa festa, uma amiga oferece um baseado à outra para fumarem juntas.

Pena: detenção, de 6 meses a 1 ano, e pagamento de 700 a 1.500 dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28

Pegadinha: Os quatro requisitos são cumulativos: eventualmente, sem lucro, pessoa do relacionamento e para juntos consumirem. Faltando um, volta a ser tráfico do caput.

Art. 33, § 4º Tráfico privilegiado

Verbo-chave: **REDUZIR A PENA**

> § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Em português simples O pequeno traficante pode ter a pena reduzida de um sexto a dois terços. Precisa ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a crimes nem integrar organização criminosa.

Pegadinha: Os requisitos são cumulativos. A redução só vale para o caput e o § 1º, não para os outros crimes da lei.

Art. 34 Maquinário para drogas

Verbo-chave: **FABRICAR, POSSUIR, FORNECER MAQUINÁRIO**

> Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização [...]

Em português simples Pune quem lida com máquinas, aparelhos ou objetos destinados a fabricar ou preparar drogas. O objeto do crime é o equipamento, não a droga.

Na prática A polícia encontra prensas e balanças num galpão montado para preparar cocaína.

Pena: reclusão, de 3 a 10 anos, e pagamento de 1.200 a 2.000 dias-multa

Pegadinha: Matéria-prima e insumo químico estão no art. 33, § 1º, I; o maquinário está no art. 34. A pena do art. 34 é menor que a do tráfico.

Art. 35 Associação para o tráfico

Verbo-chave: **ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS**

> Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Em português simples Pune a união de duas ou mais pessoas para praticar tráfico ou o crime do art. 34. É crime autônomo, somado ao tráfico se este ocorrer.

Na prática Dois irmãos combinam dividir tarefas de forma estável para vender droga no bairro.

Pena: reclusão, de 3 a 10 anos, e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa

Pegadinha: Bastam duas pessoas, e o texto diz reiteradamente ou não. Já a associação para financiar (parágrafo único) exige prática reiterada.

Art. 36 Financiar o tráfico

Verbo-chave: FINANCIAR OU CUSTEAR

> Art. 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Em português simples Pune quem paga ou banca o tráfico ou o crime do art. 34. É o crime com a maior pena da lei.

Na prática Um empresário entrega dinheiro a um grupo para comprar uma carga de droga.

Pena: reclusão, de 8 a 20 anos, e pagamento de 1.500 a 4.000 dias-multa

Pegadinha: Se o próprio traficante também financia o crime, aplica-se a causa de aumento do art. 40, VII. O art. 36 é para quem financia sem traficar.

Art. 37 Informante do tráfico

Verbo-chave: COLABORAR COMO INFORMANTE

> Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Em português simples Pune quem passa informações para grupo ou organização de tráfico, como avisar sobre a chegada da polícia.

Na prática Um adolescente é pago para soltar rojões quando a viatura entra na comunidade.

Pena: reclusão, de 2 a 6 anos, e pagamento de 300 a 700 dias-multa

Pegadinha: O informante colabora com o grupo sem fazer parte dele. Quem integra a associação responde pelo art. 35.

Art. 38 Prescrição culposa

Verbo-chave: PRESCREVER OU MINISTRAR CULPOSAMENTE

> Art. 38. Prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Em português simples Pune o profissional que, por descuido, receita ou aplica droga sem necessidade ou em dose excessiva. É o único crime culposo da lei.

Na prática Um médico, por desatenção, receita dose excessiva de um remédio controlado.

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e pagamento de 50 a 200 dias-multa

Pegadinha: Se prescrever ou ministrar com dolo, o crime é tráfico do art. 33, que também tem esses verbos. O juiz comunica a condenação ao Conselho Federal da profissão.

Art. 39 Conduzir embarcação ou aeronave

Verbo-chave: **CONDUZIR APÓS CONSUMIR**

> Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem:

Em português simples Pune quem pilota barco ou avião depois de usar droga, colocando outras pessoas em risco.

Na prática Um piloto de lancha leva turistas depois de cheirar cocaína.

Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e pagamento de 200 a 400 dias-multa

Pegadinha: O tipo fala só em embarcação ou aeronave, não em carro. Se for transporte coletivo de passageiros, a pena sobe para 4 a 6 anos.

Art. 40 Causas de aumento

Verbo-chave: **AUMENTAR A PENA**

> Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito; [...] V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;

Em português simples A pena dos arts. 33 a 37 aumenta de um sexto a dois terços em sete situações. Entre elas: tráfico internacional ou entre Estados, perto de escolas e presídios, com arma e envolvendo criança ou adolescente.

Na prática Um traficante vende droga na porta de uma escola.

Pegadinha: Não vale para os arts. 38 e 39. Tráfico entre Estados também aumenta a pena (inciso V), e não só o internacional.

Art. 40-A Pena em dobro para facções

Verbo-chave: **APLICAR EM DOBRO**

> Art. 40-A. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei serão aplicadas em dobro se o crime tiver sido praticado por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

Em português simples Se o tráfico for praticado por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, nesse contexto, a pena é aplicada em dobro.

Pegadinha: É em dobro, e não uma faixa de aumento como no art. 40. Com arma de fogo, aplica-se ainda o concurso material, mesmo que a arma não esteja ligada à venda (parágrafo único).

Art. 41 Colaboração premiada

Verbo-chave: **COLABORAR VOLUNTARIAMENTE**

> Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

Em português simples Quem colabora voluntariamente identificando comparsas e ajudando a recuperar o produto do crime tem a pena reduzida de um terço a dois terços.

Pegadinha: A fração é de um terço a dois terços, diferente do tráfico privilegiado. O texto exige identificar coautores e recuperar o produto do crime.

Art. 44 Vedações aos crimes graves

Verbo-chave: **INAFIANÇÁVEIS**

> Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.

Em português simples Os crimes mais graves da lei não admitem fiança, sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória. O livramento condicional só vem após dois terços da pena.

Pegadinha: Os §§ 2º e 3º do art. 33 ficam fora das vedações. Atenção: a jurisprudência afastou parte delas, como a da liberdade provisória e a da conversão em penas restritivas; veja se a questão pede a letra da lei.

Art. 45 Isenção por dependência

Verbo-chave: **INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER**

> Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Em português simples Fica isento de pena quem, por dependência ou por efeito de droga vindo de caso fortuito ou força maior, era totalmente incapaz de entender o que fazia.

Pegadinha: Vale para qualquer infração penal, não só as desta lei. Se a capacidade era apenas reduzida, a pena cai de um terço a dois terços (art. 46).

Art. 48, § 2º Sem prisão em flagrante do usuário

Verbo-chave: **NÃO SE IMPORÁ PRISÃO**

> § 2º Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado [...]

Em português simples O usuário não é preso em flagrante. Ele é levado ao juiz ou assina compromisso de comparecer, e lavra-se termo circunstanciado.

Na prática Um usuário flagrado com maconha assina o termo circunstanciado e é liberado.

Pegadinha: Não se impõe prisão em flagrante, mas o usuário pode ser abordado e conduzido. Sem juiz presente, a autoridade policial toma as providências no local, vedada a detenção (§ 3º).

Art. 51 Prazo do inquérito

Verbo-chave: **CONCLUIR O INQUÉRITO**

> Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Em português simples O inquérito por drogas termina em 30 dias com o indiciado preso e em 90 dias com ele solto.

Pegadinha: Os prazos podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, a pedido justificado do delegado.

Art. 53 Infiltração e ação controlada

Verbo-chave: **INFILTRAÇÃO, NÃO-ATUAÇÃO POLICIAL**

> Art. 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios: I - a infiltração por agentes de polícia [...] II - a não-atuação policial sobre os portadores de drogas [...]

Em português simples A lei permite infiltrar policiais e adiar a atuação policial para pegar mais integrantes do tráfico. Os dois exigem autorização judicial e oitiva do Ministério Público.

Pegadinha: Na não-atuação policial, a autorização exige que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes ou colaboradores.

Art. 70 Competência da Justiça Federal

Verbo-chave: **ILÍCITO TRANSNACIONAL**

> Art. 70. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal.

Em português simples Tráfico internacional é julgado pela Justiça Federal. O tráfico apenas entre Estados não está nesta regra.

Pegadinha: Se o município não tem vara federal, o caso vai para a vara federal da circunscrição respectiva, e não para a justiça estadual.

Não confunda

Uso ou tráfico?
Se a droga é para consumo pessoal, é o art. 28; se não, os mesmos verbos levam ao art. 33, e o juiz decide pelos critérios do art. 28, § 2º.

Uso compartilhado ou tráfico?
Oferecer droga eventualmente, sem lucro, a pessoa do seu relacionamento, para juntos consumirem, é o art. 33, § 3º; faltando qualquer desses requisitos, é tráfico do caput.

Associação ou informante?
Quem integra o grupo responde pelo art. 35; quem apenas colabora com informações, sem fazer parte, responde pelo art. 37.

Estatuto do Desarmamento

02

Lei 10.826/2003

O Estatuto do Desarmamento regula registro, posse, porte e comércio de armas de fogo e define os crimes ligados a elas. Cai muito em prova porque os crimes se parecem entre si e mudam conforme o local, o tipo de arma e a finalidade.

Art. 5º Registro autoriza só a posse

Verbo-chave: **MANTER EM CASA**

> Art. 5º O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.

Em português simples O registro permite apenas manter a arma em casa ou no local de trabalho de que a pessoa é titular ou responsável. Registro não é autorização para andar armado.

Na prática O dono de uma padaria pode manter a arma registrada dentro do próprio estabelecimento.

Pegadinha: Quem tem só o registro e sai com a arma na rua comete porte ilegal. Na área rural, toda a extensão do imóvel conta como residência (§ 5º).

Art. 6º Proibição geral do porte

Verbo-chave: **PROIBIDO PORTAR**

> Art. 6º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para: I - os integrantes das Forças Armadas; [...]

Em português simples A regra é a proibição do porte de arma no país. As exceções estão listadas na lei ou em legislação própria.

Pegadinha: Guardas municipais têm porte nas condições do regulamento; nas regiões metropolitanas, o porte é autorizado quando em serviço (§ 7º).

Art. 12 Posse irregular de uso permitido

Verbo-chave: **POSSUIR, MANTER SOB GUARDA**

> Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Em português simples É ter arma, acessório ou munição de uso permitido em casa ou no próprio local de trabalho sem estar regular. É o crime mais leve do Estatuto.

Na prática Um homem guarda no armário de casa um revólver herdado do pai, sem registro.

Pena: detenção, de 1 a 3 anos, e multa

Pegadinha: Se a arma é guardada no local de trabalho de que o agente não é titular nem responsável, o caso deixa de ser posse do art. 12. Também vale para munição ou acessório sozinhos.

Art. 13 Omissão de cautela

Verbo-chave: **DEIXAR DE OBSERVAR CAUTELAS**

> Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade:

Em português simples Pune quem descuida da arma e permite que menor de 18 anos ou pessoa com deficiência mental se apodere dela. É crime de descuido, não de intenção.

Na prática Um pai deixa a pistola sobre a mesa da sala e o filho de 12 anos a pega.

Pena: detenção, de 1 a 2 anos, e multa

Pegadinha: O parágrafo único pune o dono ou diretor de empresa de segurança que não registra ocorrência e não comunica à Polícia Federal a perda ou furto da arma nas primeiras 24 horas.

Art. 14 Porte ilegal de uso permitido

Verbo-chave: **PORTAR, TRANSPORTAR, EMPRESTAR**

> Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Em português simples É andar com arma, acessório ou munição de uso permitido sem autorização, ou praticar qualquer dos outros verbos fora de casa. São muitos verbos, todos com a mesma pena.

Na prática Um motorista é parado numa blitz com um revólver calibre permitido na cintura, sem porte.

Pena: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa

Pegadinha: O crime é inafiançável, salvo quando a arma estiver registrada em nome do agente. Emprestar a arma, mesmo de graça, também é crime.

Art. 15 Disparo de arma de fogo

Verbo-chave: **DISPARAR, ACIONAR MUNIÇÃO**

> Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:

Em português simples É atirar ou acionar munição em lugar habitado, perto dele, em via pública ou em direção a ela. O crime só existe se o tiro não tiver como finalidade outro crime.

Na prática Um vizinho dá tiros para o alto na rua para comemorar a virada do ano.

Pena: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa

Pegadinha: Se o disparo tem como finalidade outro crime, como matar alguém, não se aplica o art. 15. O parágrafo único diz que é inafiançável, sem exceção.

Art. 16 Posse ou porte de uso restrito

Verbo-chave: **POSSUIR, PORTAR, OCULTAR**

> Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Em português simples Para armas de uso restrito, a lei junta posse e porte no mesmo crime. Ter em casa ou levar na rua dá a mesma pena.

Na prática Um homem guarda em casa um fuzil de uso restrito, sem autorização.

Pena: reclusão, de 3 a 6 anos, e multa

Pegadinha: Aqui não há crime separado para posse: possuir e portar estão no mesmo artigo. Se a arma é de uso proibido, a pena sobe para 4 a 12 anos (§ 2º).

Art. 16, § 1º Condutas equiparadas

Verbo-chave: **SUPRIMIR NUMERAÇÃO, VENDER A CRIANÇA**

> § 1º Nas mesmas penas incorre quem: [...] IV - portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado; V - vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente;

Em português simples Recebem a pena do art. 16 condutas como raspar ou portar arma com numeração raspada, usar explosivo e entregar arma a criança ou adolescente. Não importa se a arma é de uso permitido.

Na prática Um homem é flagrado com uma pistola de calibre permitido, mas com a numeração raspada.

Pena: reclusão, de 3 a 6 anos, e multa

Pegadinha: Arma de uso permitido com numeração raspada não cai no art. 14: vai para o § 1º, IV, do art. 16. Vender arma a adolescente também está aqui.

Art. 16, § 2º Arma de uso proibido

Verbo-chave: **POSSUIR, PORTAR USO PROIBIDO**

> § 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

Em português simples Quando a arma é de uso proibido, a pena é maior. Vale para o caput e para as condutas equiparadas do § 1º.

Pena: reclusão, de 4 a 12 anos

Pegadinha: Esta forma é hedionda pela Lei dos Crimes Hediondos; a de uso restrito do caput, não. O § 2º não prevê multa.

Art. 17 Comércio ilegal de arma

Verbo-chave: **VENDER, MONTAR, ADULTERAR**

> Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização [...]

Em português simples É negociar ou mexer com armas, acessórios ou munições como atividade comercial ou industrial, sem autorização. Vale para qualquer tipo de arma.

Na prática Um homem monta e vende pistolas numa oficina clandestina nos fundos de casa.

Pena: reclusão, de 6 a 12 anos, e multa

Pegadinha: Comércio irregular ou clandestino, mesmo exercido em residência, equipara-se à atividade comercial (§ 1º). Vender a agente policial disfarçado também é crime (§ 2º).

Art. 18 Tráfico internacional de arma

Verbo-chave: **IMPORTAR, EXPORTAR**

> Art. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente:

Em português simples É fazer arma, acessório ou munição entrar ou sair do Brasil sem autorização. É o crime com a maior pena do Estatuto.

Na prática Um homem atravessa a fronteira com munições escondidas no tanque do carro.

Pena: reclusão, de 8 a 16 anos, e multa

Pegadinha: Basta favorecer a entrada ou saída, a qualquer título, mesmo sem ser o dono da arma. Vender a policial disfarçado em operação de importação também é crime (parágrafo único).

Art. 19 Aumento por uso proibido ou restrito

Verbo-chave: **AUMENTAR DA METADE**

> Art. 19. Nos crimes previstos nos arts. 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito.

Em português simples No comércio ilegal e no tráfico internacional, a pena aumenta da metade se a arma for de uso proibido ou restrito.

Pegadinha: Só vale para os arts. 17 e 18. Nos arts. 14 e 16 o tipo de arma já muda o próprio crime.

Art. 20 Aumento por agente ou reincidência

Verbo-chave: **AUMENTAR DA METADE**

> Art. 20. Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se: I - forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei; ou II - o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Em português simples A pena aumenta da metade se o crime for praticado por integrante dos órgãos e empresas com direito a arma ou por reincidente específico.

Pegadinha: Não se aplica aos arts. 12 e 13. O aumento é fixo, da metade, e não uma faixa.

Art. 21 Sem liberdade provisória

Verbo-chave: **INSUSCETÍVEIS DE LIBERDADE PROVISÓRIA**

> Art. 21. Os crimes previstos nos arts. 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória.

Em português simples O texto proíbe liberdade provisória nos crimes dos arts. 16, 17 e 18.

Pegadinha: Os arts. 14 e 15 não estão aqui: a regra deles é sobre fiança. Atenção: a jurisprudência afastou esta vedação, então veja se a questão pede a letra da lei.

Art. 21-A Aumento por ligação com drogas

Verbo-chave: **AUMENTAR DE DOIS TERÇOS**

> Art. 21-A. Nos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 desta Lei, a pena é aumentada de 2/3 (dois terços) se o crime for praticado em concurso com crime previsto na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, estiver diretamente ligado ao comércio ilícito de entorpecentes ou o artefato tiver sido utilizado para assegurar o sucesso da mercancia.

Em português simples Na posse, no porte e no art. 16, a pena aumenta de dois terços se houver ligação com crime da Lei de Drogas. Basta uma das três situações previstas.

Na prática Um traficante guarda uma pistola junto com a droga para proteger o ponto de venda.

Pegadinha: Alcança os arts. 12, 14 e 16, inclusive a posse irregular. Não alcança os arts. 15, 17 e 18.

Art. 28 Idade mínima para comprar arma

Verbo-chave: **VEDADO ADQUIRIR**

> Art. 28. É vedado ao menor de 25 (vinte e cinco) anos adquirir arma de fogo, ressalvados os integrantes das entidades constantes dos incisos I, II, III, V, VI, VII e X do caput do art. 6º desta Lei.

Em português simples Quem tem menos de 25 anos não pode comprar arma de fogo. A exceção são os integrantes de certas instituições do art. 6º, como Forças Armadas e polícias.

Pegadinha: A idade é 25 anos, e não 18 ou 21. A vedação é para adquirir, e as instituições listadas ficam de fora.

Art. 32 Entrega espontânea

Verbo-chave: **ENTREGAR ESPONTANEAMENTE**

> Art. 32. Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-la, espontaneamente, mediante recibo, e, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados, na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma.

Em português simples Quem entrega a arma espontaneamente recebe indenização e tem extinta a punibilidade da posse irregular dessa arma.

Na prática Uma viúva entrega à polícia a arma sem registro do falecido marido e recebe indenização.

Pegadinha: A extinção da punibilidade alcança só a posse irregular da arma entregue. O texto não fala em porte.

Não confunda

Posse ou porte?
Se a arma de uso permitido está em casa ou no local de trabalho de que o agente é titular ou responsável, é posse (art. 12); fora disso, é porte (art. 14).

Uso permitido, restrito ou proibido?
Uso permitido vai para os arts. 12 e 14; uso restrito vai para o caput do art. 16, que junta posse e porte; uso proibido vai para o § 2º do art. 16.

Comércio ilegal ou tráfico internacional?
Se a arma é negociada como atividade comercial ou industrial, é o art. 17; se a arma entra ou sai do território nacional, é o art. 18.

Lei Maria da Penha

03

Lei 11.340/2006

A Lei Maria da Penha cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Traz medidas protetivas de urgência, regras de processo mais duras e um crime próprio: descumprir medida protetiva. Cai muito em prova por causa das vedações (Lei 9.099, cesta básica) e das regras de renúncia e fiança.

Art. 5º Conceito de violência doméstica

Verbo-chave: **AÇÃO OU OMISSÃO DE GÊNERO**

> Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

Em português simples A lei se aplica quando a violência é baseada no gênero e ocorre na unidade doméstica, na família ou em relação íntima de afeto.

Na prática Ex-namorado que agride a ex-companheira, mesmo sem nunca terem morado juntos.

Pegadinha: Na relação íntima de afeto não se exige coabitação. E o parágrafo único diz que essas relações independem de orientação sexual.

Art. 7º Formas de violência

Verbo-chave: **FÍSICA, PSICOLÓGICA, SEXUAL, PATRIMONIAL, MORAL**

> Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

Em português simples A lista traz violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e vicária. O rol é exemplificativo, pois usa a expressão entre outras.

Na prática Marido que retém os documentos pessoais da esposa pratica violência patrimonial.

Pegadinha: A violência vicária é a praticada contra filho, parente ou pessoa da rede de apoio da mulher com o objetivo de atingi-la. Moral é calúnia, difamação ou injúria.

Art. 40-A Aplicação independe da motivação

Verbo-chave: INDEPENDE DA MOTIVAÇÃO

> Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Em português simples Basta estar presente uma das situações do art. 5º. Não importa o motivo da agressão nem a condição do agressor ou da vítima.

Na prática Agressão motivada por briga sobre dinheiro entre companheiros continua sob a Lei Maria da Penha.

Pegadinha: Questão que exige prova de motivação específica ou de vulnerabilidade concreta da vítima contraria o texto do art. 40-A.

Art. 12-C Afastamento imediato do lar

Verbo-chave: AFASTADO DO LAR

> Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

Em português simples Em caso de risco, o agressor sai de casa na hora. Quem decide é o juiz e, em municípios que não são sede de comarca, o delegado ou até o policial.

Na prática Em cidade pequena sem juiz, o delegado afasta o agressor e comunica o juiz.

Pegadinha: O policial só age se o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível. O juiz é comunicado em até 24 horas e decide em igual prazo.

Art. 12-D Monitoração eletrônica imediata

Verbo-chave: SUBMETIDO À MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

> Art. 12-D. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente submetido à monitoração eletrônica:

Em português simples Havendo risco atual ou iminente, o agressor pode receber tornozeleira de imediato, por decisão do juiz ou do delegado.

Pegadinha: Aqui o delegado só atua quando o município não for sede de comarca, e não há previsão para o policial, diferente do art. 12-C.

Art. 16 Renúncia só perante o juiz

Verbo-chave: **RENÚNCIA PERANTE O JUIZ**

> Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

Em português simples A vítima só pode desistir da representação em audiência própria, perante o juiz, ouvido o MP e antes do recebimento da denúncia.

Na prática Vítima de ameaça que quer desistir precisa ir à audiência marcada pelo juiz.

Pegadinha: O marco é o recebimento da denúncia, não o oferecimento. E a audiência só é marcada se a vítima manifestar expressamente o desejo de se retratar.

Art. 16-A Prazo decadencial de 12 meses

Verbo-chave: **DECAI DO DIREITO**

> Art. 16-A. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce no prazo de 12 (doze) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime [...]

Em português simples Na violência doméstica, a vítima tem 12 meses para oferecer queixa ou representação, contados de quando soube quem é o autor.

Pegadinha: O prazo é de 12 meses, e não os 6 meses da regra geral. Questões costumam trocar os números.

Art. 17 Vedação de cesta básica

Verbo-chave: **VEDADA CESTA BÁSICA**

> Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

Em português simples O agressor não pode ser punido só com cesta básica, prestação pecuniária ou multa isolada.

Na prática Juiz não pode trocar a pena do agressor por doação de cestas básicas.

Pegadinha: A vedação alcança a multa aplicada de forma isolada, não toda e qualquer multa.

Art. 19 Concessão das medidas protetivas

Verbo-chave: **CONCEDIDAS PELO JUIZ**

> Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

Em português simples As medidas protetivas podem ser concedidas de imediato, sem ouvir as partes e sem manifestação prévia do MP. Valem enquanto persistir o risco.

Na prática Mulher pede medida protetiva na delegacia e o juiz concede no mesmo dia.

Pegadinha: Não dependem de tipificação penal, de ação penal ou cível, de inquérito nem mesmo de boletim de ocorrência.

Art. 20 Prisão preventiva do agressor

Verbo-chave: **PRISÃO PREVENTIVA**

> Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

Em português simples O juiz pode decretar a preventiva do agressor no inquérito ou na instrução, de ofício, a pedido do MP ou por representação do delegado.

Pegadinha: A preventiva não é definitiva: o juiz pode revogá-la se faltar motivo e decretá-la de novo se surgirem razões.

Art. 21 Notificação da ofendida

Verbo-chave: **NOTIFICADA DOS ATOS PROCESSUAIS**

> Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.

Em português simples A vítima deve saber quando o agressor é preso ou solto.

Na prática Vítima recebe aviso de que o agressor saiu da prisão.

Pegadinha: A ofendida não pode entregar intimação ou notificação ao agressor.

Art. 22 Medidas que obrigam o agressor

Verbo-chave: **MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA**

> Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: [...]

Em português simples Entre as medidas estão suspensão da posse de armas, afastamento do lar, proibição de aproximação e contato, alimentos provisórios e monitoração eletrônica.

Na prática Juiz proíbe o agressor de se aproximar da vítima e fixa distância mínima.

Pegadinha: O rol é exemplificativo. As medidas cíveis, inclusive alimentos, são título executivo judicial e dispensam ação principal.

Art. 24-A Descumprimento de medida protetiva

Verbo-chave: **DESCUMPRIR**

> Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Em português simples É crime desobedecer à decisão que concedeu medida protetiva. Pouco importa se o juiz que a deferiu era cível ou criminal.

Na prática Agressor proibido de se aproximar vai até a casa da vítima.

Pena: Reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.

Pegadinha: Na prisão em flagrante, só o juiz pode conceder fiança, não o delegado. A pena aumenta de 1/3 até a metade se violar área de exclusão ou mexer na tornozeleira sem autorização.

Art. 41 Afasta a Lei 9.099

Verbo-chave: **AFASTA JUIZADO ESPECIAL**

> Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Em português simples Mesmo crime de menor potencial ofensivo, se praticado com violência doméstica contra a mulher, não tem transação penal nem os demais institutos da Lei 9.099.

Pegadinha: A expressão independentemente da pena prevista derruba alternativas que admitem a Lei 9.099 para penas baixas.

Art. 14 Juizados de Violência Doméstica

Verbo-chave: **COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL**

> Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados [...]

Em português simples Os juizados têm competência híbrida, cível e criminal. Enquanto não existirem, as varas criminais acumulam as duas competências.

Pegadinha: A ofendida pode propor divórcio no juizado, mas a partilha de bens fica fora da sua competência.

Art. 17-A Sigilo do nome da vítima

Verbo-chave: **SIGILO DO NOME DA OFENDIDA**

> Art. 17-A. O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Em português simples O nome da vítima fica em sigilo nesses processos.

Pegadinha: O sigilo não abrange o nome do autor do fato nem os demais dados do processo.

Não confunda

Afastamento: art. 12-C ou 12-D?
No afastamento do lar (art. 12-C) atuam juiz, delegado ou policial; na monitoração eletrônica imediata (art. 12-D) só juiz ou delegado.

Medida protetiva ou crime?
O art. 22 lista as medidas protetivas; quem desobedece à decisão que as deferiu comete o crime do art. 24-A.

Código de Trânsito Brasileiro (crimes de trânsito) 04

Lei 9.503/1997

Os arts. 291 a 312-B do Código de Trânsito Brasileiro trazem os crimes cometidos na direção de veículo automotor e regras próprias de pena e processo. Caem muito em prova porque misturam crimes culposos, crimes de perigo e detalhes como embriaguez, racha e omissão de socorro.

Art. 291 Regras gerais e lesão culposa

Verbo-chave: **APLICAM-SE**

> Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

Em português simples Os crimes de trânsito seguem o Código Penal, o CPP e a Lei 9.099/1995, salvo regra própria do CTB. Na lesão corporal culposa de trânsito valem os arts. 74, 76 e 88 da Lei 9.099 (composição civil, transação penal e representação).

Na prática Motorista que, distraído e sóbrio, bate e fere levemente um ciclista pode ter o caso resolvido no Juizado.

Pegadinha: Esses benefícios caem se o agente estava sob influência de álcool ou substância psicoativa, participava de racha ou trafegava a mais de 50 km/h acima da máxima da via. Nesses casos, o § 2º manda instaurar inquérito policial.

Art. 293 Duração da suspensão da CNH

Verbo-chave: **SUSPENSÃO, PROIBIÇÃO**

> A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

Em português simples A suspensão ou a proibição de obter a habilitação é pena criminal com duração própria. Depois do trânsito em julgado, o réu tem 48 horas para entregar o documento ao juiz.

Na prática Condenado por embriaguez ao volante fica 1 ano sem poder dirigir.

Pegadinha: A suspensão não começa a correr enquanto o condenado estiver preso por efeito da condenação (§ 2º). Quem não entrega a CNH no prazo de 48 horas comete o crime do art. 307, parágrafo único.

Art. 294 Suspensão cautelar da habilitação

Verbo-chave: **DECRETAR**

> Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação [...]

Em português simples O juiz pode suspender a CNH antes da condenação, para garantir a ordem pública. Pode agir de ofício, a pedido do MP ou por representação do delegado.

Na prática Motorista que provocou vários acidentes graves tem a CNH suspensa logo no inquérito.

Pegadinha: Cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que decreta a medida ou que indefere o pedido do MP, e esse recurso não tem efeito suspensivo.

Art. 298 Agravantes dos crimes de trânsito

Verbo-chave: **AGRAVAM**

> São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: [...] III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; [...] VII - sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.

Em português simples Lista circunstâncias que sempre agravam a pena: risco para duas ou mais pessoas, placa falsa ou ausente, falta de habilitação, categoria errada, motorista profissional, veículo adulterado e crime sobre a faixa de pedestres.

Na prática Motorista de caminhão sem placas que causa lesão culposa tem a pena agravada.

Pegadinha: No homicídio culposo, a falta de CNH e o crime na faixa de pedestres já são causas de aumento do art. 302, § 1º. A mesma circunstância não pode ser usada duas vezes.

Art. 301 Socorro afasta flagrante e fiança

Verbo-chave: **PRESTAR SOCORRO**

> Ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito que resultem em vítima, não se imporá a prisão em flagrante nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela.

Em português simples Quem causa o acidente e socorre a vítima de forma pronta e integral não é preso em flagrante nem paga fiança. A lei premia quem ajuda.

Na prática Motorista que atropela um pedestre e o leva na hora ao hospital não é autuado em flagrante.

Pegadinha: O socorro precisa ser pronto e integral. Socorro tardio ou parcial não garante o benefício.

Art. 302 Homicídio culposo no trânsito

Verbo-chave: **PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO**

> Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Em português simples Pune quem mata alguém sem intenção, por imprudência, negligência ou imperícia, dirigindo veículo automotor.

Na prática Motorista que avança o sinal vermelho e mata um motociclista.

Pena: detenção, de 2 a 4 anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

Pegadinha: A pena aumenta de 1/3 à metade se o agente não tem CNH, mata na faixa de pedestres ou na calçada, deixa de socorrer ou dirige transporte de passageiros (§ 1º). Sob influência de álcool ou droga, a pena passa a reclusão de 5 a 8 anos (§ 3º).

Art. 303 Lesão corporal culposa no trânsito

Verbo-chave: **PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA**

> Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Em português simples Pune quem fere alguém sem intenção, dirigindo veículo automotor. As causas de aumento do homicídio culposo também valem aqui.

Na prática Motorista que olha o celular e bate na traseira de uma moto, ferindo o piloto.

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

Pegadinha: A reclusão de 2 a 5 anos do § 2º exige duas coisas juntas: capacidade psicomotora alterada por álcool ou droga e lesão grave ou gravíssima. Embriaguez com lesão leve não entra no § 2º.

Art. 304 Omissão de socorro no trânsito

Verbo-chave: **DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO**

> Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública:

Em português simples O condutor envolvido no acidente deve socorrer a vítima ou, se não puder, chamar a autoridade. Se não faz nada, comete crime.

Na prática Motorista que bate num ciclista e vai embora sem chamar ajuda.

Pena: detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa

Pegadinha: Há crime mesmo se terceiros socorrerem a vítima, se a morte foi instantânea ou se os ferimentos forem leves. Se o condutor causou culposamente a morte ou a lesão, a omissão vira causa de aumento do art. 302 ou 303, e não crime autônomo.

Art. 305 Fuga do local do sinistro

Verbo-chave: **AFASTAR-SE**

> Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:

Em português simples Pune o condutor que sai do local do acidente para não ser responsabilizado. O foco é a fuga, não a falta de socorro.

Na prática Motorista que amassa um carro estacionado e acelera para não pagar o prejuízo.

Pena: detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa

Pegadinha: Exige finalidade especial: fugir da responsabilidade penal ou civil. Vale até para acidente só com danos materiais, porque o tipo não exige vítima.

Art. 306 Embriaguez ao volante

Verbo-chave: **CONDUZIR**

> Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Em português simples Pune quem dirige com a capacidade alterada por álcool ou outra droga. Não precisa causar acidente.

Na prática Motorista parado na blitz que sopra o bafômetro e marca 0,4 mg/L.

Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

Pegadinha: A alteração é constatada por 6 decigramas de álcool por litro de sangue, 0,3 miligrama por litro de ar alveolar ou por sinais de alteração psicomotora. A prova pode vir de vídeo, testemunhas e exame clínico, não só do bafômetro.

Art. 307 Violar suspensão da habilitação

Verbo-chave: **VIOLAR**

> Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:

Em português simples Pune quem dirige mesmo estando com o direito de dirigir suspenso ou proibido com base no CTB.

Na prática Condenado com CNH suspensa que volta a dirigir para ir ao trabalho.

Pena: detenção, de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição

Pegadinha: Também comete o crime o condenado que não entrega a CNH no prazo de 48 horas do art. 293, § 1º. Além da prisão, há nova suspensão pelo mesmo prazo.

Art. 308 Racha

Verbo-chave: **PARTICIPAR**

> Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:

Em português simples Pune o racha e as manobras de exibição em via pública sem autorização, quando geram risco a outras pessoas.

Na prática Dois jovens disputam corrida na avenida de madrugada.

Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

Pegadinha: Se resultar lesão grave, reclusão de 3 a 6 anos; se resultar morte, reclusão de 5 a 10 anos. Esses parágrafos só valem se o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo.

Art. 309 Dirigir sem habilitação

Verbo-chave: **DIRIGIR**

> Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Em português simples Pune quem dirige em via pública sem permissão ou habilitação, ou com o direito cassado, criando perigo real.

Na prática Adolescente sem CNH que dirige em zigue-zague numa rua movimentada.

Pena: detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa

Pegadinha: O tipo exige "gerando perigo de dano". Dirigir sem CNH com cuidado, sem criar perigo, não é este crime.

Art. 310 Entregar direção a inabilitado

Verbo-chave: **PERMITIR, CONFIAR, ENTREGAR**

> Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Em português simples Pune quem deixa outra pessoa dirigir sabendo que ela não é habilitada, está suspensa ou não tem condições de dirigir com segurança.

Na prática Pai que entrega a chave do carro ao filho de 15 anos.

Pena: detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa

Pegadinha: Diferente do art. 309, o texto do art. 310 não exige "gerando perigo de dano". Entregar o carro a quem está embriagado também está no tipo.

Art. 311 Velocidade incompatível em locais sensíveis

Verbo-chave: **TRAFEGAR**

> Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

Em português simples Pune quem dirige rápido demais perto de escolas, hospitais, estações ou lugares cheios de gente, criando perigo.

Na prática Motorista que passa em alta velocidade na porta de uma escola na hora da saída.

Pena: detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa

Pegadinha: O tipo exige perigo de dano e um local específico. Excesso de velocidade em rodovia vazia é infração administrativa, não este crime.

Art. 312 Fraude processual no trânsito

Verbo-chave: **INOVAR ARTIFICIOSAMENTE**

> Inovar artificiosamente, em caso de sinistro automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz:

Em português simples Pune quem altera a cena do acidente com vítima para enganar o policial, o perito ou o juiz.

Na prática Motorista que muda o carro de posição após o atropelamento para simular culpa do pedestre.

Pena: detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa

Pegadinha: O crime existe mesmo que o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo ainda não tenham começado (parágrafo único). Exige acidente com vítima.

Art. 312-A Prestação de serviço em resgate

Verbo-chave: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

> Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades: [...]

Em português simples Se a prisão for substituída por pena alternativa nos crimes dos arts. 302 a 312, ela deve ser prestação de serviços ligada a vítimas de trânsito, como bombeiros, pronto-socorro e clínicas de recuperação.

Na prática Condenado por lesão culposa trabalha nos fins de semana com a equipe de resgate dos bombeiros.

Pegadinha: A lei não deixa o juiz escolher outra restritiva qualquer: tem que ser prestação de serviço em atividade de resgate, atendimento ou recuperação de vítimas de trânsito.

Art. 312-B Sem substituição com álcool

Verbo-chave: **NÃO SE APLICA**

> Aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

Em português simples No homicídio culposo com álcool e na lesão grave ou gravíssima com álcool, a lei afasta o inciso I do art. 44 do Código Penal, que é a base para trocar a prisão por pena restritiva de direitos.

Na prática Motorista bêbado que mata alguém não pode ter a pena trocada por cestas básicas com base nesse inciso.

Pegadinha: A vedação alcança só o art. 302, § 3º, e o art. 303, § 2º. Homicídio culposo comum, sem álcool, não é atingido por essa regra.

Não confunda

Omissão de socorro ou fuga?
No art. 304 o condutor deixa de socorrer ou de chamar ajuda; no art. 305 ele se afasta do local para fugir da responsabilidade penal ou civil.

Dirigir sem CNH ou entregar a direção?
Quem dirige sem habilitação gerando perigo de dano responde pelo art. 309; quem permite, confia ou entrega o veículo a quem não pode dirigir responde pelo art. 310, cujo texto não exige perigo de dano.

Omissão de socorro: crime ou aumento?
Se o condutor causou o homicídio ou a lesão culposa e não socorre, incide o aumento do art. 302, § 1º, III; se não causou o resultado, responde pelo art. 304.

Estatuto da Criança e do Adolescente 05

Lei 8.069/1990

O ECA protege crianças e adolescentes e traz um capítulo próprio de crimes praticados contra eles. Em prova caem muito os crimes de conteúdo de violência sexual, a venda de bebida e de arma e a corrupção de menores. Lembre: todos os crimes do ECA são de ação pública incondicionada.

Art. 2º Criança e adolescente

Verbo-chave: **DOZE ANOS INCOMPLETOS**

> Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Em português simples Criança vai até 12 anos incompletos. Adolescente vai de 12 a 18 anos.

Na prática Menino de 11 anos é criança; com 12 anos completos, passa a ser adolescente.

Pegadinha: Excepcionalmente, nos casos expressos em lei, o Estatuto se aplica a pessoas entre 18 e 21 anos.

Art. 226 Regras gerais dos crimes

Verbo-chave: **AFASTA JUIZADO ESPECIAL**

> Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.

Em português simples Aos crimes contra criança e adolescente não se aplica a Lei 9.099, seja qual for a pena.

Pegadinha: Na violência doméstica e familiar contra criança e adolescente também é vedada pena de cesta básica, prestação pecuniária ou multa isolada, como na Lei Maria da Penha.

Art. 226-A Aumento por ocultar o IP

Verbo-chave: **MASCARAR IP**

> Art. 226-A. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o agente comete crime previsto neste Capítulo mediante utilização de modulador de proxy ou técnica de mascaramento, ocultação, falsificação, alteração ou anonimização de endereço IP [...] com o objetivo de impedir ou dificultar sua identificação.

Em português simples Quem esconde o próprio IP para não ser identificado ao cometer crime do ECA tem a pena aumentada.

Pegadinha: Não se aplica ao uso legítimo de ferramentas de privacidade e segurança para fins lícitos. O aumento exige o objetivo de dificultar a identificação.

Art. 227 Ação penal

Verbo-chave: **AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA**

> Art. 227. Os crimes definidos nesta Lei são de ação pública incondicionada.

Em português simples O MP age sem depender de representação da vítima ou do responsável.

Pegadinha: Nenhum crime do ECA depende de representação ou de queixa.

Art. 230 Apreensão ilegal

Verbo-chave: **PRIVAR DE LIBERDADE**

> Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente:

Em português simples Só se apreende criança ou adolescente em flagrante de ato infracional ou com ordem escrita do juiz.

Na prática Segurança de loja que tranca um adolescente numa sala sem flagrante.

Pena: Detenção de 6 meses a 2 anos.

Pegadinha: Responde na mesma pena quem apreende sem observar as formalidades legais.

Art. 232 Vexame ou constrangimento

Verbo-chave: **SUBMETER A VEXAME**

> Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:

Em português simples Pune quem tem a criança sob sua autoridade, guarda ou vigilância e a expõe a humilhação.

Na prática Professor que obriga aluno a ficar de pé na frente da turma com um cartaz humilhante.

Pena: Detenção de 6 meses a 2 anos.

Pegadinha: É crime próprio: o agente precisa ter a vítima sob sua autoridade, guarda ou vigilância.

Art. 237 Subtração para lar substituto

Verbo-chave: **SUBTRAIR**

> Art. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto:

Em português simples Tirar a criança de quem tem a guarda legal para entregá-la a outra família.

Na prática Pessoa que leva o bebê da guardiã para entregá-lo a um casal que quer adotar.

Pena: Reclusão de 2 a 6 anos, e multa.

Pegadinha: A finalidade de colocação em lar substituto é o que diferencia este crime de outros de subtração de incapaz.

Art. 238 Venda de filho

Verbo-chave: **PROMETER OU EFETIVAR A ENTREGA**

> Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa:

Em português simples Pune quem entrega ou promete entregar o filho em troca de dinheiro ou vantagem.

Na prática Mãe que combina entregar o recém-nascido em troca de dinheiro.

Pena: Reclusão de 1 a 4 anos, e multa.

Pegadinha: Quem oferece ou paga a recompensa incide nas mesmas penas. A simples promessa já basta.

Art. 239 Envio ilegal ao exterior

Verbo-chave: **PROMOVER OU AUXILIAR O ENVIO**

> Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro:

Em português simples Pune quem ajuda a mandar criança para fora do país sem as formalidades legais ou para lucrar.

Na prática Intermediário que cobra para levar criança ao exterior sem autorização judicial.

Pena: Reclusão de 4 a 6 anos, e multa.

Pegadinha: Com violência, grave ameaça ou fraude, a pena sobe para reclusão de 6 a 8 anos, além da pena da violência.

Art. 240 Produção de conteúdo sexual

Verbo-chave: **PRODUZIR, FILMAR, REGISTRAR**

> Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo de violência sexual contra criança ou adolescente:

Em português simples Pune quem produz ou registra conteúdo de violência sexual envolvendo criança ou adolescente.

Pena: Reclusão, de 4 a 10 anos, e multa.

Pegadinha: Também responde quem agencia, recruta ou intermedeia a participação, e quem transmite em tempo real pela internet. A pena aumenta de 1/3 a 2/3 em caso de cargo público, relações domésticas ou parentesco.

Art. 241 Venda de conteúdo sexual

Verbo-chave: **VENDER OU EXPOR À VENDA**

> Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha violência sexual contra criança ou adolescente:

Em português simples Pune o comércio do material de violência sexual infantil.

Pena: Reclusão, de 4 a 10 anos, e multa, além da perda de bens e valores recebidos em virtude da prática criminosa [...]

Pegadinha: A pena aumenta de 1/3 se a venda ocorrer pela internet ou redes sociais.

Art. 241-A Divulgação de conteúdo sexual

Verbo-chave: **OFERECER, TROCAR, DIVULGAR**

> Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha violência sexual contra criança ou adolescente:

Em português simples Pune quem compartilha o material, mesmo sem vender.

Pena: Reclusão, de 4 a 10 anos, e multa.

Pegadinha: O provedor que armazena ou dá acesso só responde se, oficialmente notificado, deixar de desabilitar o conteúdo. Publicar em mais de uma plataforma aumenta a pena de 1/3.

Art. 241-B Posse de conteúdo sexual

Verbo-chave: **ADQUIRIR, POSSUIR, ARMAZENAR**

> Art. 241-B. Adquirir, possuir, armazenar ou solicitar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha violência sexual contra criança ou adolescente:

Em português simples Ter o material guardado já é crime, mesmo sem repassar.

Pena: Reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.

Pegadinha: Pequena quantidade reduz a pena de 1/6 a 1/3. Não há crime se a posse visa comunicar às autoridades, nos casos do § 2º. Acessar ou visualizar por lascívia tem a mesma pena.

Art. 241-C Simulação com montagem ou IA

Verbo-chave: **SIMULAR**

> Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em conteúdo de violência sexual por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou outra forma de representação visual, mediante qualquer recurso tecnológico [...] inclusive com uso de inteligência artificial:

Em português simples Pune a montagem ou a criação com IA de conteúdo sexual usando imagem ou voz de criança ou adolescente.

Pena: Reclusão, de 3 a 5 anos, e multa.

Pegadinha: Quem vende, divulga, adquire ou armazena o material simulado responde nas mesmas penas do caput.

Art. 241-D Aliciamento de menor de 14

Verbo-chave: **ALICIAR, ASSEDIAR**

> Art. 241-D. Aliciar, assediar, convidar, instigar ou constranger, por qualquer meio, menor de 14 (quatorze) anos, com o fim de praticar ato libidinoso:

Em português simples Pune o aliciamento, inclusive online, de menor de 14 anos com finalidade libidinosa, mesmo que o ato não aconteça.

Pena: Reclusão, de 3 a 5 anos, e multa, se o fato não constituir crime mais grave.

Pegadinha: A vítima aqui é menor de 14 anos, não menor de 18. Perfil falso, IA, redes sociais e jogos online aumentam a pena de 1/3 a 2/3.

Art. 241-E Conceito de conteúdo sexual

Verbo-chave: **CONCEITO**

> Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, considera-se material ou conteúdo de violência sexual contra criança ou adolescente qualquer representação, por qualquer meio [...] que envolva criança ou adolescente, real ou fictício, ainda que produzida, manipulada ou gerada mediante o uso de tecnologias digitais, inclusive inteligência artificial, quando: [...]

Em português simples Define o que é o material proibido: atividade sexual, nudez com finalidade sexual ou pose com conotação sexual.

Pegadinha: Vale para criança real ou fictícia, inclusive imagem gerada por IA, e mesmo sem exposição dos órgãos genitais.

Art. 242 Arma para criança

Verbo-chave: **VENDER, FORNECER, ENTREGAR**

> Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo:

Em português simples Pune quem passa arma, munição ou explosivo para criança ou adolescente, mesmo de graça.

Na prática Adulto que empresta revólver a um adolescente de 16 anos.

Pena: Reclusão, de 3 a 6 anos.

Pegadinha: Não confunda com fogos de artifício, que estão no art. 244 com pena de detenção.

Art. 243 Bebida alcoólica para menor

Verbo-chave: **VENDER, SERVIR, ENTREGAR**

> Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica:

Em português simples Pune quem dá bebida alcoólica ou produto que cause dependência a criança ou adolescente, mesmo sem cobrar.

Na prática Dono de bar que serve cerveja a um adolescente de 15 anos.

Pena: Detenção de 2 a 4 anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.

Pegadinha: A pena aumenta de 1/3 até a metade se a criança ou o adolescente utilizar ou consumir o produto. Para bebida alcoólica não há a ressalva da justa causa.

Art. 244 Fogos para criança

Verbo-chave: **VENDER, FORNECER, ENTREGAR**

> Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida:

Em português simples Pune a venda ou entrega de fogos a criança ou adolescente.

Na prática Comerciante que vende bombinhas de estampido a uma criança.

Pena: Detenção de 6 meses a 2 anos, e multa.

Pegadinha: Fogos de reduzido potencial, incapazes de causar dano físico, ficam de fora.

Art. 244-A Exploração sexual

Verbo-chave: **SUBMETER À EXPLORAÇÃO SEXUAL**

> Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2º desta Lei, à exploração sexual, se o fato não constituir crime mais grave:

Em português simples Pune quem submete criança ou adolescente à exploração sexual.

Pena: Reclusão de 4 a 10 anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa [...]

Pegadinha: Respondem também o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local. A cassação da licença do estabelecimento é efeito obrigatório da condenação.

Art. 244-B Corrupção de menores

Verbo-chave: **CORROMPER OU FACILITAR A CORRUPÇÃO**

> Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Em português simples Pune o adulto que pratica crime junto com menor de 18 anos ou o induz a praticar.

Na prática Adulto que chama um adolescente de 16 anos para furtarem juntos.

Pena: Reclusão, de 1 a 4 anos.

Pegadinha: A pena aumenta de 1/3 se a infração for hedionda, do rol do art. 1º da Lei 8.072/1990. Vale também por meios eletrônicos, como salas de bate-papo.

Não confunda

Divulgar ou possuir?
Quem oferece, troca ou divulga o material responde pelo art. 241-A (4 a 10 anos); quem só adquire, possui ou armazena responde pelo art. 241-B (3 a 6 anos).

Arma ou fogos?
Entregar arma, munição ou explosivo a criança é o art. 242 (reclusão); entregar fogos de estampido ou de artifício é o art. 244 (detenção).

Real ou simulado?
Produzir conteúdo com criança real é o art. 240; criar por montagem ou IA a participação simulada é o art. 241-C.

Lei dos Crimes Hediondos

06

Lei 8.072/1990

A Lei dos Crimes Hediondos lista quais crimes são hediondos e traz regras mais duras para eles e para os equiparados: tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Cai muito em prova porque o rol é taxativo e muda com frequência, e porque cada detalhe da lista é cobrado.

Art. 1º, caput — Rol de crimes hediondos

Verbo-chave: **CONSUMADOS OU TENTADOS**

> Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

Em português simples A lei não cria crimes novos: ela lista quais crimes já existentes são hediondos. Só é hediondo o que está na lista.

Na prática Quem tenta um latrocínio e não consegue matar a vítima também responde por crime hediondo.

Pegadinha: A tentativa também é hedionda, o texto diz consumados ou tentados. Crime fora da lista não é hediondo, por mais grave que pareça.

Art. 1º, I — Homicídio hediondo

Verbo-chave: **MATAR**

> I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 1 (um) só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º);

Em português simples Todo homicídio qualificado é hediondo. O homicídio simples só é hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio.

Na prática Um justiceiro que mata moradores de rua numa ação típica de extermínio comete crime hediondo, mesmo agindo sozinho.

Pegadinha: Grupo de extermínio não exige vários autores: vale ainda que cometido por um só agente. O homicídio simples comum fica fora da lista.

Art. 1º, I-A Lesão contra agentes de segurança

Verbo-chave: **LESIONAR GRAVÍSSIMA OU SEGUIDA MORTE**

> I-A - lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas: a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal [...] c) nas dependências de instituição de ensino;

Em português simples Lesão gravíssima e lesão seguida de morte são hediondas quando atingem agentes de segurança, membros do Judiciário, do Ministério Público e outros, ou seus familiares, em razão da função. Também quando ocorrem dentro de escola.

Na prática Um criminoso fere gravemente um policial em serviço, deixando-o com deformidade permanente.

Pegadinha: Lesão grave (não gravíssima) não entra. Contra familiar, só vale se o crime ocorre em razão da condição do agente público.

Art. 1º, I-B e I-C Feminicídio e vicaricídio

Verbo-chave: **MATAR**

> I-B - feminicídio (art. 121-A); I-C - vicaricídio (art. 121-B);

Em português simples Feminicídio e vicaricídio estão expressamente na lista de crimes hediondos. Cada um tem artigo próprio no Código Penal.

Pegadinha: O feminicídio aparece como crime autônomo do art. 121-A, e não como qualificadora do homicídio. O vicaricídio, do art. 121-B, é inclusão recente na lista.

Art. 1º, II Roubo hediondo

Verbo-chave: **SUBTRAIR COM VIOLÊNCIA**

> II - roubo: a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V); b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º);

Em português simples Só três formas de roubo são hediondas: com restrição da liberdade da vítima, com arma de fogo e com resultado lesão grave ou morte. O latrocínio entra na alínea c.

Na prática Um assaltante rende um motorista com revólver e leva o carro: é roubo hediondo.

Pegadinha: Roubo simples ou majorado por outras causas, como concurso de pessoas, não é hediondo. A arma precisa ser de fogo.

Art. 1º, V e VI Estupro e estupro de vulnerável

Verbo-chave: **ESTUPRAR**

> V - estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º); VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º);

Em português simples O estupro e o estupro de vulnerável são hediondos em todas as formas indicadas, inclusive na forma simples do caput.

Pegadinha: Não é preciso resultado lesão grave ou morte: o caput já é hediondo. O mesmo vale para a tentativa.

Art. 1º, IX Furto com explosivo

Verbo-chave: **SUBTRAIR COM EXPLOSIVO**

> IX - furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 155, § 4º-A).

Em português simples O furto só é hediondo quando qualificado pelo uso de explosivo ou artefato parecido que cause perigo comum.

Na prática Uma quadrilha explode um caixa eletrônico de madrugada para levar o dinheiro.

Pegadinha: Outros furtos qualificados, como rompimento de obstáculo ou escalada, não são hediondos.

Art. 1º, X Indução a suicídio pela internet

Verbo-chave: **INDUZIR, INSTIGAR, AUXILIAR**

> X - induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real (art. 122, caput e § 4º);

Em português simples Induzir, instigar ou auxiliar suicídio ou automutilação é hediondo quando feito pela internet, por rede social ou transmitido ao vivo.

Na prática Um perfil anônimo incentiva adolescentes a se mutilarem em desafios numa rede social.

Pegadinha: Se a conduta é presencial, sem uso de rede, não está na lista. Abrange suicídio e também automutilação.

Art. 1º, XI e XII — Sequestro e tráfico contra menores

Verbo-chave: **SEQUESTRAR, TRAFICAR PESSOAS**

> XI - sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 (dezoito) anos (art. 148, § 1º, inciso IV); XII - tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente (art. 149-A, caput, incisos I a V, e § 1º, inciso II).

Em português simples Sequestro e cárcere privado contra menor de 18 anos é hediondo. Tráfico de pessoas contra criança ou adolescente também.

Na prática Um homem mantém uma menina de 15 anos trancada em um quarto por dias.

Pegadinha: Sequestro contra adulto não é hediondo. Já a extorsão mediante sequestro é hedionda em qualquer forma (inciso IV).

Art. 1º, parágrafo único — Hediondos fora do Código Penal

Verbo-chave: **GENOCÍDIO, ARMAS, ORGANIZAÇÃO**

> Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: I - o crime de genocídio [...] II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826 [...] V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado.

Em português simples Crimes de outras leis também são hediondos: genocídio, arma de uso proibido, comércio ilegal e tráfico internacional de armas, organização criminosa voltada a hediondos, crimes do ECA indicados e domínio social estruturado.

Pegadinha: Do art. 16 do Estatuto, só a arma de uso proibido entra; a de uso restrito, não. A organização criminosa só é hedionda se voltada a crime hediondo ou equiparado.

Art. 2º, I e II — Vedações: anistia, graça, indulto, fiança

Verbo-chave: **INSUSCETÍVEIS DE**

> Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I - anistia, graça e indulto; II - fiança.

Em português simples Crimes hediondos e os equiparados (tortura, tráfico de drogas e terrorismo) não admitem anistia, graça, indulto nem fiança.

Pegadinha: Tortura, tráfico e terrorismo não estão no rol do art. 1º: são equiparados pelo art. 2º. O texto não proíbe liberdade provisória, só fiança.

Art. 2º, § 1º Regime inicial fechado

Verbo-chave: CUMPRIR INICIALMENTE EM FECHADO

> § 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado.

Em português simples O texto manda começar a pena em regime fechado nos crimes hediondos e equiparados.

Pegadinha: O texto fala em regime inicial, não integral. Atenção: a jurisprudência afastou a obrigatoriedade deste regime inicial, então leia bem se a questão pede a letra da lei.

Art. 2º, § 3º Apelar em liberdade

Verbo-chave: DECIDIR FUNDAMENTADAMENTE

> § 3º Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.

Em português simples Na condenação, o juiz decide, com fundamentação, se o réu pode recorrer solto.

Pegadinha: Não há proibição automática de apelar em liberdade. O juiz precisa fundamentar a decisão.

Art. 2º, § 4º Prisão temporária de 30 dias

Verbo-chave: PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO

> § 4º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

Em português simples Nos crimes hediondos e equiparados, a prisão temporária dura 30 dias. Pode ser prorrogada por mais 30 em caso de extrema e comprovada necessidade.

Pegadinha: A prorrogação é por igual período, ou seja, mais 30 dias, e exige extrema e comprovada necessidade.

Art. 5º Livramento condicional

Verbo-chave: **CUMPRIR MAIS DE DOIS TERÇOS**

> V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Em português simples O artigo incluiu no Código Penal o livramento condicional após mais de dois terços da pena para hediondos e equiparados.

Pegadinha: O reincidente específico em crimes dessa natureza não tem direito ao livramento. A fração é mais de dois terços.

Art. 8º Associação para hediondos

Verbo-chave: **ASSOCIAR-SE**

> Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.

Em português simples A associação criminosa do art. 288 do Código Penal tem pena maior quando o grupo se volta a crimes hediondos ou equiparados. Quem denuncia o grupo e permite seu desmantelamento tem a pena reduzida.

Pena: reclusão, de 3 a 6 anos

Pegadinha: A redução do parágrafo único é de um a dois terços e exige que a denúncia possibilite o desmantelamento do grupo.

Não confunda

Hediondo ou equiparado?
Hediondos são os crimes listados no art. 1º; tortura, tráfico de drogas e terrorismo não estão na lista, mas recebem o mesmo tratamento pelo art. 2º.

Arma de uso restrito ou proibido?
O parágrafo único só torna hedionda a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, e não a de uso restrito.

Roubo hediondo ou comum?
Só é hediondo o roubo com restrição da liberdade da vítima, com arma de fogo ou com resultado lesão grave ou morte; as demais formas são comuns.

Lei de Tortura

07

Lei 9.455/1997

A Lei de Tortura define as formas de tortura e suas penas, inclusive a omissão de quem deveria impedi-la. Cai muito em prova porque cada inciso tem um elemento próprio, e porque os parágrafos trazem penas, aumentos e efeitos diferentes.

Art. 1º, I, a — Tortura-prova

Verbo-chave: CONSTRANGER PARA OBTER CONFISSÃO

> Art. 1º Constitui crime de tortura: I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

Em português simples É usar violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, para arrancar informação, declaração ou confissão. A informação pode ser da própria vítima ou de outra pessoa.

Na prática Agressores espancam um vizinho para que ele revele onde o irmão guardou dinheiro.

Pena: reclusão, de 2 a 8 anos

Pegadinha: Qualquer pessoa pode cometer: o crime do inciso I é comum, e ser agente público só aumenta a pena (§ 4º, I). Basta o sofrimento físico ou mental, não precisa ser intenso.

Art. 1º, I, b — Tortura para provocar crime

Verbo-chave: CONSTRANGER PARA PROVOCAR CRIME

> I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: [...] b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

Em português simples É torturar alguém para forçá-lo a praticar um crime ou a deixar de agir quando deveria. A vítima vira instrumento do torturador.

Na prática Um grupo queima o braço de um caixa de banco para que ele entregue o dinheiro do cofre.

Pena: reclusão, de 2 a 8 anos

Pegadinha: A ação ou omissão provocada precisa ser de natureza criminosa. Se o objetivo for uma conduta apenas imoral ou um ilícito não criminal, não se encaixa nesta alínea.

Art. 1º, I, c Tortura discriminatória

Verbo-chave: **CONSTRANGER POR DISCRIMINAÇÃO**

> I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: [...] c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

Em português simples É torturar alguém por causa da sua raça ou da sua religião. O motivo discriminatório é o que define esta forma.

Na prática Um homem agride e ameaça um vizinho por ele frequentar um terreiro de candomblé.

Pena: reclusão, de 2 a 8 anos

Pegadinha: O texto só fala em discriminação racial ou religiosa. Outros motivos de discriminação não estão nesta alínea.

Art. 1º, II Tortura-castigo

Verbo-chave: **SUBMETER A INTENSO SOFRIMENTO**

> II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Em português simples É castigar com violência ou grave ameaça quem está sob sua guarda, poder ou autoridade, causando intenso sofrimento. Só comete quem tem essa relação com a vítima.

Na prática Uma cuidadora queima as mãos de uma criança sob sua guarda como castigo por ter mexido na geladeira.

Pena: reclusão, de 2 a 8 anos

Pegadinha: Aqui o sofrimento precisa ser intenso, diferente do inciso I. É crime próprio: exige que a vítima esteja sob guarda, poder ou autoridade do agente.

Art. 1º, III Tortura contra mulher no lar

Verbo-chave: **SUBMETER MULHER REITERADAMENTE**

> III - submeter mulher, reiteradamente, a intenso sofrimento físico ou mental, no contexto de violência doméstica e familiar, sem prejuízo da aplicação das penas correspondentes a outras infrações penais.

Em português simples É submeter mulher, de forma repetida, a intenso sofrimento físico ou mental dentro do contexto de violência doméstica e familiar. O agente responde também pelos outros crimes que cometer.

Na prática Um marido, por meses, humilha, ameaça e agride a esposa todos os dias dentro de casa.

Pena: reclusão, de 2 a 8 anos

Pegadinha: Exige reiteração e sofrimento intenso, e o texto não exige violência ou grave ameaça como no inciso II. As penas de outras infrações se somam, por expressa previsão.

Art. 1º, § 1º Tortura de preso

Verbo-chave: **SUBMETER PRESO A SOFRIMENTO**

> § 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.

Em português simples Pune quem impõe sofrimento a preso ou a quem cumpre medida de segurança por meio de ato que a lei não prevê. A vítima é sempre pessoa presa ou internada.

Na prática Um agente penitenciário deixa um preso dias sem comida numa cela escura, sem qualquer previsão legal.

Pena: reclusão, de 2 a 8 anos

Pegadinha: Não exige violência ou grave ameaça nem sofrimento intenso: basta ato ilegal que cause sofrimento a preso ou internado.

Art. 1º, § 2º Omissão diante da tortura

Verbo-chave: **OMITIR-SE COM DEVER DE EVITAR**

> § 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

Em português simples Pune quem tinha o dever de evitar ou de apurar a tortura e nada fez. A pena é bem menor que a da tortura praticada.

Na prática Um delegado vê seus agentes torturando um suspeito e não faz nada para impedir.

Pena: detenção de 1 a 4 anos

Pegadinha: É a única forma punida com detenção. Também é a única excluída do regime inicial fechado (§ 7º).

Art. 1º, § 3º Tortura qualificada pelo resultado

Verbo-chave: **RESULTAR LESÃO GRAVE OU MORTE**

> § 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

Em português simples Se a tortura causa lesão grave ou gravíssima, ou causa morte, a pena sobe. São duas faixas diferentes de pena.

Pena: reclusão de 4 a 10 anos; se resulta morte, reclusão de 8 a 16 anos

Pegadinha: Lesão grave e gravíssima têm a mesma faixa de pena. Aqui a lei troca a pena do caput por novas faixas, sem usar frações de aumento.

Art. 1º, § 4º Aumento de pena

Verbo-chave: **AGENTE PÚBLICO, CRIANÇA, SEQUESTRO**

> § 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público; II - se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos; III - se o crime é cometido mediante seqüestro.

Em português simples A pena aumenta de um sexto até um terço em três situações: agente público, vítima vulnerável ou tortura com sequestro.

Pegadinha: A fração é de um sexto até um terço, não até a metade. A idade é maior de 60 anos, e não 60 anos ou mais.

Art. 1º, § 5º Perda do cargo

Verbo-chave: **PERDER CARGO**

> § 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

Em português simples Quem é condenado por tortura perde o cargo, função ou emprego público. Também fica impedido de exercê-lo pelo dobro do tempo da pena.

Na prática Um policial condenado a 3 anos perde o cargo e fica 6 anos impedido de exercê-lo.

Pegadinha: A interdição dura o dobro da pena aplicada, não o mesmo prazo. O texto diz que a condenação acarretará a perda.

Art. 1º, § 6º Inafiançável, sem graça ou anistia

Verbo-chave: **INAFIANÇÁVEL**

> § 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

Em português simples Tortura não admite fiança, graça nem anistia.

Pegadinha: Esta lei cita graça e anistia, mas não indulto. O indulto aparece vedado no art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, que alcança a tortura.

Art. 1º, § 7º Regime inicial fechado

Verbo-chave: **INICIAR EM REGIME FECHADO**

> § 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

Em português simples O condenado por tortura começa a cumprir a pena em regime fechado. A exceção é a omissão do § 2º.

Pegadinha: A omissão (§ 2º) é a única forma fora do regime inicial fechado. O texto diz regime inicial, e não regime integral.

Art. 2º Tortura fora do Brasil

Verbo-chave: **APLICAR FORA DO TERRITÓRIO**

> Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.

Em português simples A lei vale mesmo para tortura cometida fora do Brasil. Basta que a vítima seja brasileira ou que o agente esteja em local sob jurisdição brasileira.

Na prática Um brasileiro é torturado no exterior e o torturador depois entra no Brasil.

Pegadinha: As hipóteses são alternativas: vítima brasileira ou agente em local sob jurisdição brasileira. Não precisa das duas.

Não confunda

Inciso I ou inciso II?
No inciso I qualquer pessoa pode torturar e basta sofrimento com um fim específico; no inciso II a vítima está sob guarda, poder ou autoridade do agente e o sofrimento precisa ser intenso, como castigo ou prevenção.

Inciso II ou § 1º?
O inciso II exige violência ou grave ameaça contra quem está sob guarda; o § 1º pune o sofrimento imposto a preso ou internado por ato não previsto em lei.

Torturar ou se omitir?
Quem pratica responde pela pena de reclusão de 2 a 8 anos; quem tinha dever de evitar ou apurar e se omite responde pelo § 2º, com detenção de 1 a 4 anos e sem regime inicial fechado obrigatório.

Lei de Abuso de Autoridade

08

Lei 13.869/2019

A Lei 13.869/2019 define os crimes cometidos por agentes públicos que abusam do poder no exercício da função. Cai muito em concursos policiais e da magistratura porque exige finalidade específica e traz muitos verbos parecidos, com penas concentradas em poucos patamares.

Art. 1º Dolo específico do abuso

Verbo-chave: **ABUSE DO PODER**

> Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.

Em português simples Só há abuso de autoridade se o agente agir para prejudicar alguém, beneficiar a si ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Sem essa finalidade, não há crime.

Na prática Delegado que prende alguém só para se vingar de uma discussão antiga age com finalidade de prejudicar.

Pegadinha: A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade (§ 2º).

Art. 2º Quem pode cometer o crime

Verbo-chave: **SUJEITO ATIVO**

> É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território [...]

Em português simples O autor é qualquer agente público de qualquer Poder ou esfera, incluindo militares, parlamentares, juízes, membros do MP e dos tribunais de contas.

Na prática Vereador, promotor e policial militar podem responder por abuso de autoridade.

Pegadinha: O conceito é amplo: é agente público quem exerce função ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por qualquer forma de vínculo. A lista do artigo não é taxativa ("não se limitando a").

Art. 3º Ação penal

Verbo-chave: **AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA**

> Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada.

Em português simples O MP denuncia sem precisar de representação da vítima. Se o MP perder o prazo, a vítima pode entrar com ação privada subsidiária.

Na prática Preso agredido não precisa autorizar o MP a processar o agente.

Pegadinha: A ação privada subsidiária deve ser proposta em 6 meses, contados do fim do prazo para a denúncia (§ 2º). O MP pode retomar a ação como parte principal se o querelante for negligente.

Art. 4º Efeitos da condenação

Verbo-chave: **INABILITAÇÃO, PERDA DO CARGO**

> São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime [...]; II - a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos; III - a perda do cargo, do mandato ou da função pública.

Em português simples A condenação obriga a indenizar e pode gerar inabilitação para função pública e perda do cargo.

Na prática Policial condenado pela segunda vez por abuso pode perder o cargo.

Pegadinha: A inabilitação e a perda do cargo exigem reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticas: o juiz deve declará-las motivadamente na sentença.

Art. 5º Penas restritivas de direitos

Verbo-chave: **SUBSTITUTIVAS**

> As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta Lei são: I - prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; II - suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens;

Em português simples A prisão pode ser trocada por prestação de serviços ou por suspensão do cargo, sem salário.

Na prática Servidor condenado fica 3 meses afastado do cargo sem receber.

Pegadinha: A suspensão do cargo vai de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos. As restritivas podem ser aplicadas sozinhas ou cumuladas.

Art. 9º Prisão ilegal

Verbo-chave: **DECRETAR**

> Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais:

Em português simples Pune quem decreta prisão ou outra privação de liberdade de forma manifestamente fora das hipóteses da lei.

Na prática Juiz que decreta prisão preventiva por crime que claramente não a admite, para agradar a opinião pública.

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa

Pegadinha: Também responde o juiz que, em prazo razoável, deixa de relaxar prisão manifestamente ilegal, de conceder liberdade provisória ou de deferir habeas corpus quando manifestamente cabível.

Art. 10 Condução coercitiva indevida

Verbo-chave: **DECRETAR CONDUÇÃO COERCITIVA**

> Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo:

Em português simples Pune quem manda levar à força testemunha ou investigado quando isso é claramente descabido ou sem intimação prévia.

Na prática Autoridade que manda buscar à força uma testemunha que nunca foi intimada.

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa

Pegadinha: São duas hipóteses alternativas: condução manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento.

Art. 12 Não comunicar prisão em flagrante

Verbo-chave: **DEIXAR DE COMUNICAR**

> Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal:

Em português simples Pune quem não avisa o juiz da prisão em flagrante dentro do prazo legal, sem justificativa.

Na prática Delegado que segura o auto de flagrante por dias sem enviar ao juiz.

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa

Pegadinha: Mesma pena para quem não avisa a família do preso, não entrega a nota de culpa em 24 horas ou não cumpre o alvará de soltura imediatamente.

Art. 13 Constranger preso

Verbo-chave: **CONSTRANGER**

> Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a: I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; II - submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei; III - produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro:

Em português simples Pune quem força o preso, com violência ou ameaça, a ser exibido ao público, a passar vexame ou a produzir prova contra si ou contra outro.

Na prática Policial que obriga o preso a posar para fotos da imprensa sob ameaça.

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência

Pegadinha: O meio é violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência. A pena da violência é somada.

Art. 15 Forçar depoimento de quem tem sigilo

Verbo-chave: **CONSTRANGER A DEPOR**

> Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo:

Em português simples Pune quem ameaça prender para obrigar a depor alguém que deve guardar sigilo profissional.

Na prática Autoridade que ameaça prender um padre para que revele uma confissão.

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa

Pegadinha: Mesma pena para quem continua o interrogatório de quem decidiu ficar em silêncio ou de quem pediu advogado e está sem ele.

Art. 15-A Violência institucional

Verbo-chave: **SUBMETER**

> Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade: I - a situação de violência; ou II - outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização:

Em português simples Pune o agente que faz a vítima ou a testemunha reviver a violência sem necessidade, com procedimentos repetitivos ou invasivos.

Na prática Vítima de agressão obrigada a contar o fato várias vezes sem motivo, em órgãos diferentes.

Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa

Pegadinha: Se o agente permite que terceiro intimide a vítima, a pena aumenta de 2/3; se o próprio agente intimida, a pena é aplicada em dobro.

Art. 16 Não se identificar ao preso

Verbo-chave: **DEIXAR DE IDENTIFICAR-SE**

> Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão:

Em português simples Pune o agente que não se identifica ou mente sua identidade ao preso na captura ou durante a prisão.

Na prática Policial que prende alguém e se recusa a dizer o próprio nome.

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa

Pegadinha: Também responde o responsável pelo interrogatório que não se identifica ao preso ou se atribui falsa identidade, cargo ou função.

Art. 18 Interrogatório no repouso noturno

Verbo-chave: **SUBMETER A INTERROGATÓRIO**

> Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações:

Em português simples Pune quem interroga o preso durante a noite, no horário de descanso.

Na prática Preso acordado de madrugada para ser interrogado sem advogado.

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa

Pegadinha: Não há crime se o preso foi capturado em flagrante ou se, assistido, consentiu em falar.

Art. 20 Impedir entrevista com advogado

Verbo-chave: **IMPEDIR**

> Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado:

Em português simples Pune quem impede, sem justa causa, que o preso converse em particular com seu advogado.

Na prática Carcereiro que não deixa o advogado falar a sós com o cliente preso.

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa

Pegadinha: O parágrafo único protege também o réu solto e o investigado antes da audiência e o direito de sentar ao lado do advogado, salvo no interrogatório ou em audiência por videoconferência.

Art. 21 Presos de sexos diferentes juntos

Verbo-chave: **MANTER**

> Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento:

Em português simples Pune quem coloca homens e mulheres presos na mesma cela.

Na prática Delegacia que deixa uma mulher presa na cela com homens.

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa

Pegadinha: Mesma pena para quem mantém criança ou adolescente na mesma cela com maior de idade ou em ambiente inadequado.

Art. 22 Invasão de domicílio

Verbo-chave: **INVADIR, ADENTRAR, PERMANECER**

> Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei:

Em português simples Pune o agente que entra ou permanece em imóvel alheio sem ordem judicial ou fora das hipóteses legais.

Na prática Policiais que entram numa casa sem mandado só porque desconfiam do morador.

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa

Pegadinha: Cumprir mandado de busca domiciliar após as 21h ou antes das 5h também é crime. Não há crime se o ingresso for para socorro ou houver fundados indícios de flagrante ou desastre.

Art. 23 Fraude processual pelo agente

Verbo-chave: **INOVAR ARTIFICIOSAMENTE**

> Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade:

Em português simples Pune o agente que altera a cena, objetos ou pessoas para se livrar de responsabilidade ou incriminar alguém.

Na prática Policial que coloca uma arma ao lado de quem baleou para simular confronto.

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa

Pegadinha: Mesma pena para quem omite ou divulga dados incompletos para desviar a investigação, ou age para fugir de responsabilidade civil ou administrativa por excesso na diligência.

Art. 25 Prova ilícita

Verbo-chave: **PROCEDER À OBTENÇÃO**

> Proceder à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito:

Em português simples Pune quem obtém prova por meio claramente ilícito numa investigação ou fiscalização.

Na prática Agente que invade o celular do investigado sem ordem judicial para buscar provas.

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa

Pegadinha: Também responde quem usa a prova contra o investigado sabendo previamente que ela é ilícita.

Art. 27 Investigação sem indício

Verbo-chave: **REQUISITAR, INSTAURAR**

> Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:

Em português simples Pune quem abre ou manda abrir investigação contra alguém sem nenhum indício de infração.

Na prática Chefe que manda abrir processo disciplinar contra desafeto sem qualquer fato concreto.

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa

Pegadinha: Não há crime em sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Compare com o art. 30, que trata da persecução sem justa causa e tem pena maior.

Art. 28 Divulgar gravação irrelevante

Verbo-chave: **DIVULGAR**

> Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado:

Em português simples Pune quem divulga gravação sem relação com a prova, expondo a intimidade ou a honra do investigado.

Na prática Agente que vaza áudio de conversa íntima do investigado sem ligação com o caso.

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa

Pegadinha: O ponto central é a gravação não ter relação com a prova pretendida e expor intimidade, vida privada, honra ou imagem.

Art. 30 Persecução sem justa causa

Verbo-chave: **DAR INÍCIO, PROCEDER**

> Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente:

Em português simples Pune quem inicia ou conduz processo penal, civil ou administrativo sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe ser inocente.

Na prática Promotor que denuncia alguém que sabe ser inocente.

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa

Pegadinha: Abrange persecução penal, civil e administrativa. Tem pena maior que a do art. 27, que trata de instaurar investigação sem indício.

Art. 32 Negar acesso aos autos

Verbo-chave: **NEGAR ACESSO**

> Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias [...]

Em português simples Pune quem nega ao investigado ou a seu advogado acesso aos autos da investigação ou impede tirar cópias.

Na prática Delegado que não deixa o advogado ver o inquérito já concluído do cliente.

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa

Pegadinha: Não há crime ao negar acesso a peças de diligências em curso ou futuras cujo sigilo seja imprescindível.

Art. 38 Antecipar culpa na mídia

Verbo-chave: **ANTECIPAR**

> Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação:

Em português simples Pune o responsável pela investigação que aponta culpados publicamente antes de concluir a apuração e formalizar a acusação.

Na prática Delegado que posta numa rede social que o suspeito é culpado antes de terminar o inquérito.

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa

Pegadinha: O autor é o responsável pelas investigações, e a rede social está expressamente incluída como meio.

Não confunda

Art. 27 ou art. 30?
Instaurar ou requisitar investigação sem qualquer indício é o art. 27; dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa ou contra quem sabe inocente é o art. 30.

Art. 12 ou art. 16?
Não comunicar a prisão ao juiz ou à família é o art. 12; não se identificar ou identificar-se falsamente ao preso é o art. 16.

Art. 13 ou art. 15?
Forçar o preso, com violência ou ameaça, a se exibir ou produzir prova é o art. 13; ameaçar de prisão quem tem sigilo profissional para que deponha é o art. 15.

Lei das Organizações Criminosas

09

Lei 12.850/2013

Define o que é organização criminosa, cria o crime de integrá-la e regula os meios especiais de investigação, como a colaboração premiada, a ação controlada e a infiltração de agentes. Cai muito em prova porque mistura conceito, tipo penal e regras processuais cheias de prazos e números.

Art. 1º, § 1º Conceito de organização criminosa

Verbo-chave: **ASSOCIAR-SE**

> Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter [...] vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Em português simples Organização criminosa exige 4 ou mais pessoas, estrutura ordenada e divisão de tarefas, mesmo informal. O objetivo é obter vantagem com infrações de pena máxima acima de 4 anos ou de caráter transnacional.

Na prática Quatro pessoas que dividem funções fixas para aplicar golpes bancários em série formam uma organização criminosa.

Pegadinha: A lei fala em infrações penais, e não só em crimes, e exige pena máxima superior a 4 anos, não igual. Se a infração for transnacional, o limite de pena não importa.

Art. 2º Organização criminosa

Verbo-chave: **PROMOVER, CONSTITUIR, FINANCIAR, INTEGRAR**

> Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.

Em português simples Pune quem cria, comanda, paga ou simplesmente faz parte da organização. Vale também quando a pessoa age por meio de um laranja.

Na prática Empresário que banca com dinheiro uma facção, sem nunca aparecer, responde por financiar organização criminosa.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas

Pegadinha: A pena é aplicada sem prejuízo das penas dos outros crimes praticados pelo grupo: há concurso de crimes. Quem impede ou embaraça a investigação de infração que envolva organização criminosa recebe as mesmas penas (§ 1º).

Art. 2º, § 1º Embaraço à investigação

Verbo-chave: **IMPEDIR, EMBARAÇAR**

> Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, se o fato não constituir crime mais grave.

Em português simples Quem atrapalha a investigação sobre organização criminosa recebe a mesma pena de quem a integra. Não é preciso fazer parte do grupo.

Na prática Pessoa que destrói documentos para atrapalhar o inquérito sobre uma facção.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa (mesmas penas do caput)

Pegadinha: O crime é subsidiário: só se aplica se o fato não constituir crime mais grave. A lei fala em investigação, e não apenas em processo judicial.

Art. 2º, §§ 2º a 4º — Aumentos e agravante da pena

Verbo-chave: COMANDAR, EMPREGAR ARMA

> § 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. § 3º A pena é agravada para quem exerce o comando [...] § 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) [...]

Em português simples Emprego de arma de fogo aumenta a pena até a metade. Quem comanda tem a pena agravada, mesmo sem executar atos. Participação de criança ou adolescente, concurso de funcionário público, produto enviado ao exterior, conexão com outras organizações e transnacionalidade aumentam de 1/6 a 2/3.

Na prática Facção que usa fuzis em suas ações e recruta adolescentes terá a pena aumentada pelos dois motivos.

Pegadinha: Não confunda as frações: arma de fogo é até a metade; as hipóteses do § 4º são de 1/6 a 2/3. O líder tem agravante ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.

Art. 2º, §§ 5º, 6º, 8º e 9º — Funcionário público e líderes

Verbo-chave: AFASTAR, PERDER CARGO

> § 6º A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.

Em português simples O juiz pode afastar o funcionário público investigado, sem cortar sua remuneração. Condenado em definitivo, ele perde o cargo e fica 8 anos impedido após cumprir a pena. Líderes de organizações armadas começam a pena em presídio de segurança máxima.

Na prática Policial condenado em definitivo por integrar milícia perde o cargo e não pode voltar ao serviço público por 8 anos após a pena.

Pegadinha: O afastamento cautelar é sem prejuízo da remuneração. O prazo de 8 anos de interdição conta depois do cumprimento da pena, não da condenação. O condenado que mantém o vínculo associativo não pode progredir de regime nem obter livramento condicional (§ 9º).

Art. 3º Meios de obtenção da prova

Verbo-chave: **COLABORAR, INFILTRAR, CAPTAR**

> Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: I - colaboração premiada; II - captação ambiental [...]; III - ação controlada; [...] VII - infiltração, por policiais, em atividade de investigação [...]

Em português simples A lei lista ferramentas especiais de investigação: colaboração premiada, captação ambiental, ação controlada, acesso a registros, interceptação, quebra de sigilos, infiltração e cooperação entre órgãos.

Pegadinha: Esses meios são permitidos em qualquer fase da persecução penal, não só no inquérito. A lista não exclui outros meios já previstos em lei.

Art. 4º Colaboração premiada

Verbo-chave: **COLABORAR**

> O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: [...]

Em português simples Quem colabora de forma efetiva e voluntária pode ganhar perdão judicial, redução de até 2/3 da pena ou substituição por restritiva de direitos. Basta alcançar um dos resultados da lista, como identificar comparsas ou localizar vítima com vida.

Na prática Integrante de quadrilha que revela a hierarquia do grupo e onde está o dinheiro desviado pode ter a pena reduzida.

Pegadinha: Basta um ou mais resultados, não todos. Se a colaboração vier depois da sentença, a pena pode ser reduzida até a metade ou admitida a progressão de regime mesmo sem os requisitos objetivos (§ 5º).

Art. 4º, §§ 4º e 6º — Não oferecimento de denúncia

Verbo-chave: **DEIXAR DE DENUNCIAR**

> § 4º Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador: I - não for o líder da organização criminosa; II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.

Em português simples O Ministério Público pode nem denunciar o colaborador se ele trouxer infração desconhecida, não for o líder e for o primeiro a colaborar. O juiz não participa das negociações do acordo.

Pegadinha: Os requisitos são cumulativos: não ser líder e ser o primeiro a colaborar. Há conhecimento prévio quando já existe inquérito ou procedimento investigatório sobre os fatos (§ 4º-A).

Art. 4º, §§ 14 a 16 — Limites da palavra do colaborador

Verbo-chave: **RENUNCIAR AO SILÊNCIO**

> § 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: I - medidas cautelares reais ou pessoais; II - recebimento de denúncia ou queixa-crime; III - sentença condenatória.

Em português simples A palavra do delator, sozinha, não basta para prender, receber denúncia ou condenar. Nos depoimentos, o colaborador renuncia ao silêncio e presta compromisso de dizer a verdade, sempre com defensor.

Pegadinha: A vedação alcança também medidas cautelares e o recebimento da denúncia, não só a sentença. O delatado tem direito de se manifestar depois do delator em todas as fases (§ 10-A).

Art. 8º Ação controlada

Verbo-chave: **RETARDAR A INTERVENÇÃO**

> Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações.

Em português simples A polícia espera o melhor momento para agir, observando o grupo, para colher mais provas. O retardamento deve ser comunicado antes ao juiz.

Na prática Policiais acompanham um carregamento de droga sem abordá-lo, para prender o chefe que vai recebê-lo.

Pegadinha: A lei exige prévia comunicação ao juiz, e não autorização judicial. Se envolver outros países, depende da cooperação das autoridades estrangeiras (art. 9º).

Arts. 10 e 10-A Infiltração de agentes

Verbo-chave: **INFILTRAR**

> A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, [...] será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites.

Em português simples Policiais podem se infiltrar no grupo, com autorização judicial prévia, se a prova não puder ser obtida de outra forma. O prazo é de até 6 meses, renovável. Na internet, as renovações não podem passar de 720 dias no total.

Na prática Policial que, autorizado pelo juiz, entra em grupo virtual da organização usando identidade fictícia.

Pegadinha: Infiltração exige autorização judicial; ação controlada exige só comunicação. Somente policiais podem ser infiltrados, e o limite total de 720 dias vale para a infiltração virtual.

Art. 13 Excessos do agente infiltrado

Verbo-chave: **RESPONDER PELOS EXCESSOS**

> O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados. Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa.

Em português simples O policial infiltrado responde pelos excessos. Mas não é punido pelo crime cometido durante a infiltração quando não se podia exigir dele outra conduta.

Pegadinha: A lei usa a ideia de inexigibilidade de conduta diversa, e não de estrito cumprimento do dever legal. A proporcionalidade com a finalidade da investigação é o limite.

Art. 18 Expor o colaborador

Verbo-chave: **REVELAR, FOTOGRAFAR, FILMAR**

> Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia autorização por escrito.

Em português simples Protege o delator contra exposição. É crime revelar quem ele é ou registrar sua imagem sem autorização escrita.

Na prática Jornalista que filma e divulga o rosto de um colaborador sem autorização escrita dele.

Pena: reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa

Pegadinha: A autorização precisa ser prévia e por escrito. A pena máxima é de 3 anos, menor que a dos arts. 19 e 20, que vão até 4.

Art. 19 Colaboração falsa

Verbo-chave: **IMPUTAR FALSAMENTE, REVELAR**

> Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas.

Em português simples Pune o delator que mente: acusa inocente ou inventa dados sobre a estrutura do grupo para obter benefício.

Na prática Preso que, para ganhar redução de pena, aponta falsamente um vizinho como chefe da facção.

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa

Pegadinha: Exige que o agente saiba que a pessoa é inocente ou que a informação é falsa. Também abrange informações falsas sobre a estrutura da organização, não só acusações contra pessoas.

Art. 20 Quebra de sigilo da investigação

Verbo-chave: **DESCUMPRIR SIGILO**

> Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes.

Em português simples Pune quem viola o sigilo determinado em investigações com ação controlada ou infiltração de agentes.

Na prática Servidor que vaza para a imprensa a existência de uma infiltração policial em andamento.

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa

Pegadinha: O tipo só fala em ação controlada e infiltração de agentes, não em todos os meios de prova.

Art. 21 Sonegar dados requisitados

Verbo-chave: **RECUSAR, OMITIR**

> Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo.

Em português simples Pune quem se nega a entregar dados ou documentos requisitados pelo juiz, pelo Ministério Público ou pelo delegado.

Na prática Gerente de empresa que se recusa a entregar ao delegado os dados cadastrais requisitados no inquérito.

Pena: reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa

Pegadinha: É o crime de menor pena da lei. Na mesma pena incorre quem se apossa, divulga ou usa indevidamente os dados cadastrais (parágrafo único).

Art. 21-A Obstrução contra o crime organizado

Verbo-chave: **SOLICITAR, ORDENAR**

> Solicitar, mediante promessa ou concessão de vantagem de qualquer natureza, ou ordenar a alguém a prática de violência ou de grave ameaça contra agente público, advogado, defensor dativo, jurado, testemunha, colaborador ou perito, com o fim de impedir, embaraçar ou retaliar o regular andamento de processo ou investigação [...]

Em português simples Pune quem encomenda ou ordena violência ou grave ameaça contra quem atua no combate ao crime organizado, para atrapalhar ou retaliar. Também protege cônjuge e parentes dessas pessoas.

Na prática Chefe de facção que manda ameaçar uma testemunha para que ela não deponha.

Pena: reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, e multa

Pegadinha: Se a violência ou ameaça for tentada ou consumada, soma-se a pena do crime correspondente. O condenado começa a cumprir pena em presídio federal de segurança máxima.

Art. 21-B Conspiração para obstrução

Verbo-chave: **AJUSTAREM-SE**

> Ajustarem-se duas ou mais pessoas para a prática de violência ou de grave ameaça contra agente público, advogado, defensor dativo, jurado, testemunha, colaborador ou perito, com o fim de impedir, embaraçar ou retaliar o regular andamento de processo ou investigação de crimes praticados por organização criminosa [...]

Em português simples Basta que duas ou mais pessoas combinem a violência ou a ameaça contra essas autoridades e participantes. O simples acordo já é crime.

Na prática Dois integrantes de facção combinam atacar o promotor do caso, mas são presos antes de agir.

Pena: reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, e multa

Pegadinha: Aqui o mero ajuste já consuma o crime, exceção à regra de que atos preparatórios não são punidos. A pena é igual à do art. 21-A.

Art. 22 Procedimento e prazo da instrução

Verbo-chave: **ENCERRAR A INSTRUÇÃO**

> Parágrafo único. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada [...]

Em português simples Os crimes da lei seguem o procedimento ordinário do CPP. Com réu preso, a instrução tem limite de 120 dias, prorrogáveis por igual período.

Pegadinha: O limite de 120 dias vale para réu preso. A prorrogação depende de decisão fundamentada, pela complexidade da causa ou por demora causada pelo réu.

Não confunda

Organização criminosa ou associação criminosa?
Organização criminosa exige 4 ou mais pessoas, estrutura e divisão de tarefas (art. 1º, § 1º); a associação criminosa do art. 288 do Código Penal, com a redação dada pelo art. 24 desta lei, exige 3 ou mais pessoas para cometer crimes.

Ação controlada ou infiltração?
Na ação controlada a polícia só retarda a intervenção e comunica antes ao juiz; na infiltração o policial entra no grupo e precisa de autorização judicial prévia.

Art. 21-A ou art. 21-B?
No art. 21-A o agente solicita ou ordena a violência a alguém; no art. 21-B duas ou mais pessoas apenas se ajustam para praticá-la.

Lei de Lavagem de Dinheiro

10

Lei 9.613/1998

Pune quem esconde ou disfarça a origem de bens obtidos com infração penal, para que pareçam lícitos. Cai em prova pela autonomia em relação à infração antecedente, pelas causas de aumento e pela colaboração premiada própria.

Art. 1º Lavagem de dinheiro

Verbo-chave: **OCULTAR, DISSIMULAR**

> Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Em português simples Lavar é esconder ou disfarçar de onde veio o dinheiro sujo. Qualquer infração penal pode ser a antecedente, já que o rol antigo de crimes foi revogado.

Na prática Traficante que registra seu dinheiro como faturamento falso de uma lanchonete para disfarçar a origem.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa

Pegadinha: A lei fala em infração penal, então até contravenção pode ser antecedente. Os incisos com a lista de crimes antecedentes estão revogados.

Art. 1º, § 1º Condutas equiparadas

Verbo-chave: **CONVERTER, ADQUIRIR, IMPORTAR**

> Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: I - os converte em ativos lícitos; II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere; III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.

Em português simples Também lava dinheiro quem converte, compra, guarda, movimenta ou transfere os bens sujos, ou importa e exporta com valores falsos, sempre para esconder sua utilização.

Na prática Pessoa que guarda em casa dinheiro de corrupção de um parente para que ele não seja rastreado.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa (mesma pena do caput)

Pegadinha: Aqui é exigida a finalidade de ocultar ou dissimular a utilização dos bens. A pena é a mesma do caput.

Art. 1º, § 2º Uso econômico e participação

Verbo-chave: **UTILIZAR, PARTICIPAR**

> Incorre, ainda, na mesma pena quem: I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal; II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.

Em português simples Pune quem usa o dinheiro sujo em negócios e quem participa de grupo ou escritório sabendo que ele se dedica à lavagem.

Na prática Sócio que integra escritório de fachada sabendo que sua atividade é lavar dinheiro de terceiros.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa (mesma pena do caput)

Pegadinha: No inciso II, basta que a atividade principal ou secundária do grupo seja a lavagem, desde que o agente tenha conhecimento disso.

Art. 1º, §§ 3º e 4º Tentativa e aumento de pena

Verbo-chave: **REITERAR**

> § 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal. § 4º A pena será aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual.

Em português simples A tentativa é punida como no Código Penal. A pena aumenta de 1/3 a 2/3 se a lavagem for reiterada, feita por organização criminosa ou com uso de ativo virtual.

Na prática Grupo que lava dinheiro várias vezes usando criptomoedas tem a pena aumentada.

Pegadinha: São três hipóteses de aumento: reiteração, organização criminosa e ativo virtual. A fração é de 1/3 a 2/3, diferente da colaboração, que reduz de um a dois terços.

Art. 1º, § 5º Colaboração espontânea

Verbo-chave: **COLABORAR ESPONTANEAMENTE**

> A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades [...]

Em português simples Quem colabora espontaneamente pode ter a pena reduzida de um a dois terços, cumprida em regime aberto ou semiaberto, substituída ou até não aplicada.

Na prática Doleiro que indica onde estão escondidos os bens lavados pode ter a pena reduzida ou perdoada.

Pegadinha: A substituição pode ocorrer a qualquer tempo. Basta que a colaboração conduza à apuração das infrações, à identificação dos autores ou à localização dos bens.

Art. 2º, II e § 1º Autonomia da lavagem

Verbo-chave: **INDEPENDER**

> II - independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país [...] § 1º A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, [...] ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente.

Em português simples A lavagem é crime autônomo. Não depende de condenação pela infração antecedente; basta que a denúncia traga indícios suficientes de que ela existiu.

Na prática Mesmo que o autor do furto antecedente nunca seja identificado, quem lavou o dinheiro pode ser condenado.

Pegadinha: Pune-se a lavagem ainda que o autor da infração antecedente seja desconhecido, isento de pena ou tenha a punibilidade extinta. A antecedente pode ter ocorrido em outro país.

Art. 2º, III Competência da Justiça Federal

Verbo-chave: **JULGAR**

> III - são da competência da Justiça Federal: a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; b) quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal.

Em português simples A lavagem vai para a Justiça Federal se atingir o sistema financeiro, a ordem econômico-financeira ou interesses da União, ou se a antecedente for federal. Fora disso, o julgamento é na Justiça Estadual.

Na prática Lavagem de dinheiro desviado de verba federal é julgada pela Justiça Federal.

Pegadinha: A competência federal não é automática: depende de uma das hipóteses das alíneas a ou b.

Art. 2º, § 2º Réu revel citado por edital

Verbo-chave: **PROSSEGUIR O FEITO**

> No processo por crime previsto nesta Lei, não se aplica o disposto no art. 366 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo.

Em português simples Diferente da regra geral, se o réu citado por edital não aparecer nem constituir advogado, o processo continua até o julgamento, com defensor dativo.

Pegadinha: Na lavagem não se aplica o art. 366 do CPP, ou seja, o processo não fica suspenso pela ausência do réu citado por edital.

Art. 4º Medidas assecuratórias

Verbo-chave: **DECRETAR, BLOQUEAR BENS**

> O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas [...]

Em português simples O juiz pode bloquear bens do investigado ou de laranjas, até de ofício. Bens que se deterioram podem ser vendidos antecipadamente.

Na prática Juiz bloqueia carros e imóveis registrados em nome da sogra do investigado.

Pegadinha: Na representação do delegado, o Ministério Público é ouvido em 24 horas. Nenhum pedido de liberação é conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou da interposta pessoa (§ 3º).

Art. 7º Efeitos da condenação

Verbo-chave: **PERDER BENS, INTERDITAR**

> São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: I - a perda [...] de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei [...]; II - a interdição do exercício de cargo ou função pública [...] pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.

Em português simples O condenado perde os bens ligados à lavagem e fica proibido de exercer cargo público ou cargos de direção em instituições obrigadas pela lei.

Pegadinha: A interdição dura o dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. A perda ressalva o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé.

Arts. 9º e 11 Dever de comunicar ao Coaf

Verbo-chave: **COMUNICAR**

> Art. 11. [...] II - deverão comunicar ao Coaf, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela à qual se refira a informação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta ou realização [...]

Em português simples Bancos, corretoras, joalherias, imobiliárias, prestadoras de ativos virtuais e outros setores devem comunicar operações suspeitas ao Coaf. O cliente não pode ser avisado.

Na prática Joalheria que recebe pagamento alto em espécie sem justificativa comunica o fato ao Coaf.

Pegadinha: O prazo é de 24 horas e é proibido avisar o cliente. Comunicações de boa-fé não geram responsabilidade civil ou administrativa (§ 2º).

Art. 17-D Afastamento do servidor indiciado

Verbo-chave: **AFASTAR**

> Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno.

Em português simples O servidor público indiciado por lavagem é afastado das funções, mas continua recebendo. Só volta com autorização fundamentada do juiz.

Pegadinha: O gatilho é o indiciamento, não a denúncia nem a condenação. O afastamento é sem prejuízo da remuneração.

Não confunda

Caput ou § 1º do art. 1º?
No caput o agente oculta ou dissimula a origem ou a propriedade dos bens; no § 1º ele converte, adquire, guarda ou movimenta os bens com a finalidade de ocultar ou dissimular sua utilização.

Aumento ou redução?
Reiteração, organização criminosa ou ativo virtual aumentam a pena de 1/3 a 2/3 (§ 4º); a colaboração espontânea reduz de um a dois terços (§ 5º).

Lei do Crime Racial

11

Lei 7.716/1989

Pune a discriminação e o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, inclusive a injúria racial, que hoje está nesta lei. Cai em prova pelos verbos de impedir e recusar acesso a lugares e pelas causas de aumento criadas em 2023.

Art. 1º Objeto da lei

Verbo-chave: **DISCRIMINAR**

> Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Em português simples A lei protege contra discriminação por cinco critérios: raça, cor, etnia, religião e procedência nacional.

Pegadinha: Religião e procedência nacional também estão protegidas, não só raça e cor. Atenção: a injúria do art. 2º-A não menciona religião.

Art. 2º-A Injúria racial

Verbo-chave: **INJURIAR**

> Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Em português simples É ofender uma pessoa determinada, atacando sua dignidade por causa de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Na prática Cliente que xinga a atendente com termos ofensivos ligados à cor da pele dela.

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa

Pegadinha: A pena aumenta de metade se houver concurso de 2 ou mais pessoas. O tipo não cita religião, que aparece no art. 1º e no art. 20.

Art. 3º Impedir acesso a cargo público

Verbo-chave: **IMPEDIR, OBSTAR**

> Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos.

Em português simples Pune quem impede, por preconceito, que pessoa habilitada assuma cargo público ou em concessionária de serviço público.

Na prática Chefe de setor que barra a posse de aprovado em concurso por causa de sua etnia.

Pena: reclusão de 2 a 5 anos

Pegadinha: A vítima precisa estar devidamente habilitada. Obstar a promoção funcional por discriminação tem a mesma pena (parágrafo único).

Art. 4º Negar emprego

Verbo-chave: **NEGAR, OBSTAR**

> Negar ou obstar emprego em empresa privada.

Em português simples Pune quem nega ou impede emprego em empresa privada por discriminação. Também pune tratamento desigual no trabalho, como salário menor ou bloqueio de promoção.

Na prática Empresa que recusa candidato qualificado por causa da cor da pele.

Pena: reclusão de 2 a 5 anos

Pegadinha: Exigir aparência própria de raça ou etnia em anúncio de emprego, sem justificativa, tem pena diferente: multa e prestação de serviços à comunidade (§ 2º).

Art. 5º Recusar cliente no comércio

Verbo-chave: **RECUSAR, IMPEDIR**

> Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador.

Em português simples Pune o comerciante que barra ou se recusa a atender cliente por preconceito.

Na prática Loja que impede um cliente de entrar por causa de sua origem étnica.

Pena: reclusão de 1 a 3 anos

Pegadinha: Comércio, restaurantes, clubes, salões, edifícios e transportes têm pena de 1 a 3 anos; escola e hotel têm pena maior, de 3 a 5 anos.

Art. 6º Recusar aluno

Verbo-chave: **RECUSAR, NEGAR, IMPEDIR**

> Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau.

Em português simples Pune a escola ou faculdade, pública ou privada, que recusa matrícula ou entrada de aluno por discriminação.

Na prática Escola particular que nega matrícula a criança por causa de sua religião.

Pena: reclusão de 3 a 5 anos

Pegadinha: Se a vítima for menor de dezoito anos, a pena é agravada de 1/3. Vale para ensino público ou privado de qualquer grau.

Art. 7º Recusar hospedagem

Verbo-chave: **IMPEDIR, RECUSAR**

> Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento similar.

Em português simples Pune o hotel, pensão ou similar que recusa hóspede por preconceito.

Na prática Pousada que diz estar lotada só para não receber um casal estrangeiro de determinada origem.

Pena: reclusão de 3 a 5 anos

Pegadinha: Hospedagem tem pena de 3 a 5 anos, maior que a de restaurantes e bares (art. 8º), que é de 1 a 3.

Arts. 8º a 12 Impedir acesso a locais

Verbo-chave: **IMPEDIR O ACESSO, RECUSAR ATENDIMENTO**

> Art. 8º Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público. [...] Art. 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos [...]

Em português simples Pune barrar pessoas por preconceito em restaurantes, bares, clubes, salões de beleza, entradas sociais e elevadores de prédios e transportes públicos.

Na prática Porteiro que obriga um visitante a usar o elevador de serviço por causa da cor da pele.

Pena: reclusão de 1 a 3 anos

Pegadinha: Todos esses artigos têm a mesma pena, de 1 a 3 anos. O art. 11 abrange entradas sociais, elevadores e escadas de edifícios públicos ou residenciais.

Art. 14 Impedir casamento ou convivência

Verbo-chave: **IMPEDIR, OBSTAR**

> Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social.

Em português simples Pune quem impede casamento ou convivência familiar e social por motivo de discriminação.

Na prática Pai que impede, por ameaças, o casamento da filha com rapaz de outra etnia.

Pena: reclusão de 2 a 4 anos

Pegadinha: A pena é de 2 a 4 anos, a mesma do art. 13 (acesso às Forças Armadas).

Art. 20 Praticar ou incitar discriminação

Verbo-chave: **PRATICAR, INDUZIR, INCITAR**

> Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Em português simples É o tipo mais amplo da lei: pune quem pratica, induz ou incita discriminação ou preconceito contra um grupo. Obstar ou atacar manifestações religiosas tem a mesma pena.

Na prática Pessoa que faz discurso em praça pública defendendo que determinado povo deve ser expulso do país.

Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa

Pegadinha: Se o crime for cometido por meios de comunicação, redes sociais ou internet, a pena sobe para 2 a 5 anos (§ 2º). No art. 20 a ofensa atinge um grupo; na injúria racial, uma pessoa determinada.

Art. 20, § 1º Divulgação do nazismo

Verbo-chave: **FABRICAR, COMERCIALIZAR, DISTRIBUIR, VEICULAR**

> Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

Em português simples Pune quem fabrica, vende, distribui ou divulga símbolos com a suástica para propagar o nazismo.

Na prática Loja virtual que vende camisetas com suástica para divulgar ideias nazistas.

Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa

Pegadinha: Exige a finalidade de divulgação do nazismo. Não basta qualquer uso do símbolo, como em material histórico sem esse fim.

Art. 20, §§ 2º e 2º-A Internet, mídia e eventos públicos

Verbo-chave: **VEICULAR**

> § 2º Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza: Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

Em português simples A pena sobe quando a discriminação é cometida pela mídia, redes sociais ou internet. Também sobe em atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais abertas ao público.

Na prática Torcedor que pratica discriminação racial contra jogador durante uma partida no estádio.

Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa

Pegadinha: No contexto esportivo, religioso, artístico ou cultural, além da reclusão de 2 a 5 anos, há proibição de frequência a esses locais por 3 anos (§ 2º-A).

Art. 20-A Racismo recreativo

Verbo-chave: **DESCONTRAIR, DIVERTIR**

> Os crimes previstos nesta Lei terão as penas aumentadas de 1/3 (um terço) até a metade, quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação.

Em português simples Piada não é desculpa: a discriminação feita para divertir ou descontrair tem pena maior.

Na prática Apresentador que faz piada humilhante sobre a etnia de um convidado para arrancar risadas da plateia.

Pegadinha: O aumento é de 1/3 até a metade e vale para todos os crimes da lei. O contexto de brincadeira agrava, não afasta o crime.

Art. 20-B Funcionário público

Verbo-chave: **PRATICAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO**

> Os crimes previstos nos arts. 2º-A e 20 desta Lei terão as penas aumentadas de 1/3 (um terço) até a metade, quando praticados por funcionário público, conforme definição prevista no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las.

Em português simples Se o funcionário público pratica injúria racial ou o crime do art. 20 no exercício da função, a pena aumenta.

Na prática Agente público que ofende cidadão com termos racistas durante um atendimento.

Pegadinha: Diferente do art. 20-A, este aumento só vale para os arts. 2º-A e 20, não para todos os crimes da lei.

Arts. 16 e 18 Efeitos da condenação

Verbo-chave: **PERDER CARGO, SUSPENDER**

> Art. 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses. [...] Art. 18. Os efeitos de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

Em português simples O servidor condenado pode perder o cargo e o estabelecimento particular pode ser suspenso por até três meses. O juiz precisa declarar isso na sentença.

Pegadinha: Os efeitos não são automáticos: dependem de declaração motivada na sentença. A suspensão do estabelecimento não pode passar de três meses.

Não confunda

Injúria racial ou art. 20?
Na injúria racial (art. 2º-A) o agente ofende a dignidade de uma pessoa determinada; no art. 20 ele pratica, induz ou incita discriminação contra um grupo.

Art. 20-A ou art. 20-B?
O aumento por contexto de diversão (art. 20-A) vale para todos os crimes da lei; o aumento por funcionário público (art. 20-B) só vale para os arts. 2º-A e 20.

Qual local tem pena maior?
Escola (art. 6º) e hotel (art. 7º) têm pena de 3 a 5 anos; comércio, restaurantes, clubes, salões, edifícios e transportes têm pena de 1 a 3 anos.

Lei Antiterrorismo

12

Lei 13.260/2016

Define o crime de terrorismo, pune a organização terrorista, os atos preparatórios e o financiamento do terrorismo. Cai em prova pela finalidade específica exigida, pela exclusão das manifestações sociais e pela punição de atos preparatórios.

Art. 2º Conceito de terrorismo

Verbo-chave: **PROVOCAR TERROR**

> O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.

Em português simples Terrorismo exige dois elementos: motivo de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, e a finalidade de provocar terror social ou generalizado.

Pegadinha: Pode ser praticado por um só indivíduo. Motivação política ou ideológica não está na lista de razões do caput.

Art. 2º, § 1º Atos de terrorismo

Verbo-chave: **USAR, SABOTAR, APODERAR-SE, ATENTAR**

> São atos de terrorismo: I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos [...]; IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se [...] do controle total ou parcial [...] de meio de comunicação ou de transporte [...]; V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa.

Em português simples Os atos são: usar ou ameaçar usar meios de destruição em massa, sabotar ou tomar o controle de serviços e instalações essenciais, e atentar contra a vida ou integridade física de alguém, sempre com a motivação e a finalidade do caput.

Na prática Grupo que, por ódio religioso, assume o controle de uma estação de metrô para espalhar pânico.

Pena: reclusão, de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência

Pegadinha: A tomada de controle pode ocorrer por mecanismos cibernéticos e ainda que de modo temporário. Os incisos II e III foram vetados.

Art. 2º, § 2º Exclusão das manifestações sociais

Verbo-chave: **PROTESTAR, REIVINDICAR**

> O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios [...], sem prejuízo da tipificação penal contida em lei.

Em português simples Protestos e movimentos sociais, sindicais ou religiosos que buscam defender direitos não são terrorismo.

Na prática Greve com bloqueio de rua por reajuste salarial não é terrorismo.

Pegadinha: A exclusão não dá imunidade total: excessos podem configurar outros crimes previstos em lei, como dano ou lesão corporal.

Art. 3º Organização terrorista

Verbo-chave: **PROMOVER, CONSTITUIR, INTEGRAR, PRESTAR AUXÍLIO**

> Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização terrorista.

Em português simples Pune quem cria, promove, faz parte ou ajuda organização terrorista, diretamente ou por intermédio de outra pessoa.

Na prática Pessoa que oferece abrigo e apoio logístico a integrantes de grupo terrorista.

Pena: reclusão, de 5 a 8 anos, e multa

Pegadinha: Aqui o verbo é prestar auxílio, enquanto na organização criminosa é financiar. Quem financia o terrorismo responde pelo art. 6º, com pena bem maior.

Art. 5º Atos preparatórios

Verbo-chave: **REALIZAR ATOS PREPARATÓRIOS**

> Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito.

Em português simples Exceção à regra geral: aqui a simples preparação já é crime, desde que o propósito de consumar o terrorismo seja inequívoco.

Na prática Pessoa que compra material e estuda o local para um atentado, mas é presa antes de agir.

Pena: a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a metade

Pegadinha: A pena é a do crime consumado com redução de um quarto até a metade. Mesmo antes de iniciada a execução, aplicam-se a desistência voluntária e o arrependimento eficaz do art. 15 do Código Penal (art. 10).

Art. 5º, § 1º Recrutamento e treinamento

Verbo-chave: **RECRUTAR, TREINAR**

> Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo: I - recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade; ou II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade.

Em português simples Também pune quem recruta pessoas para viajar ao exterior ou fornece e recebe treinamento no exterior com fim terrorista.

Pena: a correspondente ao delito consumado, diminuída de um quarto até a metade

Pegadinha: Se a conduta não envolver viagem ou treinamento em outro país, a redução é maior: de metade a dois terços (§ 2º).

Art. 6º Financiamento do terrorismo

Verbo-chave: **RECEBER, PROVER, INVESTIR**

> Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir, de qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza, para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes previstos nesta Lei.

Em português simples Pune quem fornece, recebe ou administra recursos de qualquer natureza para planejar, preparar ou executar crimes de terrorismo.

Na prática Pessoa que transfere dinheiro para custear a compra de material de um atentado.

Pena: reclusão, de 15 a 30 anos

Pegadinha: É a maior pena mínima da lei, maior até que a do próprio terrorismo (12 anos). Também pune quem financia pessoa ou grupo que tenha o terrorismo como atividade, mesmo eventual (parágrafo único).

Art. 7º Resultado lesão grave ou morte

Verbo-chave: **RESULTAR**

> Salvo quando for elementar da prática de qualquer crime previsto nesta Lei, se de algum deles resultar lesão corporal grave, aumenta-se a pena de um terço, se resultar morte, aumenta-se a pena da metade.

Em português simples Se o crime resultar em lesão corporal grave, a pena aumenta de um terço. Se resultar morte, aumenta da metade.

Pegadinha: O aumento não se aplica quando o resultado já for elementar do crime. Lesão grave aumenta de um terço; morte, da metade.

Arts. 11 e 17 Competência e hediondez

Verbo-chave: **PROCESSAR, JULGAR**

> Art. 11. Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta Lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal [...] e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento [...] Art. 17. Aplicam-se as disposições da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, aos crimes previstos nesta Lei.

Em português simples Terrorismo é sempre investigado pela Polícia Federal e julgado pela Justiça Federal. Aplicam-se as regras da Lei dos Crimes Hediondos.

Pegadinha: A competência federal é para todos os crimes da lei, sem exceção. A investigação, o processo e o julgamento também seguem a Lei 12.850/2013 (art. 16).

Não confunda

Organização terrorista ou financiamento?
Quem promove, integra ou presta auxílio à organização responde pelo art. 3º; quem recebe, provê ou investe recursos para os crimes da lei responde pelo art. 6º, com pena muito maior.

Redução de um quarto ou de metade?
Nos atos preparatórios e no recrutamento ou treinamento para outro país, a pena do consumado cai de um quarto até a metade; sem viagem ou treinamento no exterior, cai de metade a dois terços.

Estatuto da Pessoa Idosa

13

Lei 10.741/2003

O Estatuto da Pessoa Idosa protege quem tem 60 anos ou mais e traz crimes próprios contra a pessoa idosa. Em prova caem a ação penal incondicionada, o afastamento das imunidades patrimoniais e os crimes de abandono, apropriação de benefícios e retenção de cartão.

Art. 94 Afasta a Lei 9.099

Verbo-chave: **AFASTA JUIZADO ESPECIAL**

> Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).

Em português simples Aos crimes do Estatuto e aos crimes com violência contra a pessoa idosa não se aplica a Lei 9.099, seja qual for a pena.

Pegadinha: A vedação alcança também crimes de outras leis praticados com violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena prevista.

Art. 95 Ação penal incondicionada

Verbo-chave: **AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA**

> Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal.

Em português simples O MP age sem representação. E o parentesco com a vítima não isenta nem condiciona a ação.

Na prática Filho que se apropria da aposentadoria da mãe idosa não se beneficia da imunidade familiar.

Pegadinha: Os arts. 181 e 182 do Código Penal, que tratam das imunidades nos crimes patrimoniais entre parentes, não se aplicam aos crimes do Estatuto.

Art. 96 Discriminação da pessoa idosa

Verbo-chave: **DISCRIMINAR**

> Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade:

Em português simples Pune quem impede ou dificulta o acesso da pessoa idosa a banco, transporte ou contratos por causa da idade.

Na prática Motorista que não deixa um senhor de 70 anos embarcar no ônibus por ser idoso.

Pena: Reclusão de 6 meses a 1 ano e multa.

Pegadinha: Desdenhar ou humilhar pessoa idosa por qualquer motivo tem a mesma pena. Negar crédito por superendividamento não é crime.

Art. 97 Omissão de socorro à pessoa idosa

Verbo-chave: **DEIXAR DE PRESTAR ASSISTÊNCIA**

> Art. 97. Deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública:

Em português simples É a omissão de socorro específica para a vítima idosa.

Na prática Pessoa que vê um idoso caído na rua, passando mal, e vai embora sem ajudar nem chamar socorro.

Pena: Detenção de 6 meses a 1 ano e multa.

Pegadinha: A pena aumenta de metade se resulta lesão grave e é triplicada se resulta morte.

Art. 98 Abandono da pessoa idosa

Verbo-chave: **ABANDONAR**

> Art. 98. Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado:

Em português simples Pune quem deixa a pessoa idosa largada em hospital ou asilo, ou não supre suas necessidades básicas tendo o dever legal.

Na prática Filhos que internam o pai em asilo e nunca mais aparecem nem pagam nada.

Pena: Detenção de 6 meses a 3 anos e multa.

Pegadinha: Na modalidade de não prover necessidades básicas, exige-se a obrigação por lei ou mandado.

Art. 99 Exposição a perigo

Verbo-chave: **EXPOR A PERIGO**

> Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado:

Em português simples Pune maus-tratos contra a pessoa idosa: condições degradantes, falta de comida e cuidados ou trabalho excessivo.

Na prática Cuidador que deixa a idosa trancada sem comida por dias.

Pena: Reclusão, de 2 a 5 anos.

Pegadinha: Com lesão grave, reclusão de 3 a 7 anos. Com morte, reclusão de 8 a 14 anos.

Art. 100 Crimes de acesso e atendimento

Verbo-chave: **OBSTAR, NEGAR, RECUSAR**

> Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa:

Em português simples Lista condutas como barrar cargo público ou emprego por idade e recusar atendimento de saúde à pessoa idosa.

Na prática Empresa que recusa contratar um candidato por ele ter 65 anos.

Pena: Reclusão de 6 meses a 1 ano e multa.

Pegadinha: Os incisos I e II protegem qualquer pessoa discriminada por motivo de idade; o texto usa alguém, não pessoa idosa.

Art. 102 Apropriação de rendimentos

Verbo-chave: **APROPRIAR-SE OU DESVIAR**

> Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:

Em português simples Pune quem fica com a aposentadoria, pensão ou bens da pessoa idosa ou os usa para outro fim.

Na prática Neto que saca a aposentadoria da avó e gasta tudo consigo.

Pena: Reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Pegadinha: Por força do art. 95, o parentesco não afasta o crime nem exige representação.

Art. 104 Retenção de cartão

Verbo-chave: **RETER**

> Art. 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão da pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida:

Em português simples Pune quem segura o cartão do benefício ou documento da pessoa idosa como garantia de dívida.

Na prática Dono de mercadinho que fica com o cartão do INSS do cliente idoso até ele pagar a conta.

Pena: Detenção de 6 meses a 2 anos e multa.

Pegadinha: Exige a finalidade de garantir recebimento ou ressarcimento de dívida. Se o agente usa o dinheiro, pode haver o art. 102.

Art. 105 Imagens depreciativas

Verbo-chave: **EXIBIR OU VEICULAR**

> Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa:

Em português simples Pune quem divulga imagens ou informações que humilham a pessoa idosa.

Na prática Pessoa que posta vídeo ridicularizando um idoso confuso no supermercado.

Pena: Detenção de 1 a 3 anos e multa.

Pegadinha: Basta a veiculação por qualquer meio de comunicação, inclusive redes sociais.

Art. 106 Indução a outorgar procuração

Verbo-chave: **INDUZIR**

> Art. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente:

Em português simples Pune quem convence a pessoa idosa sem discernimento a dar procuração sobre seus bens.

Na prática Sobrinho que leva o tio com demência ao cartório para assinar procuração.

Pena: Reclusão de 2 a 4 anos.

Pegadinha: Aqui a vítima precisa estar sem discernimento. Se houver coação, o crime é o do art. 107.

Art. 107 Coação da pessoa idosa

Verbo-chave: **COAGIR**

> Art. 107. Coagir, de qualquer modo, a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou outorgar procuração:

Em português simples Pune quem força a pessoa idosa a doar, contratar, fazer testamento ou dar procuração.

Na prática Filho que ameaça a mãe para que ela doe a casa para ele.

Pena: Reclusão de 2 a 5 anos.

Pegadinha: Não exige que a vítima esteja sem discernimento, ao contrário do art. 106.

Art. 108 Ato notarial irregular

Verbo-chave: **LAVRAR ATO NOTARIAL**

> Art. 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal:

Em português simples Pune quem lavra escritura ou outro ato de cartório com pessoa idosa sem discernimento e sem representante legal.

Na prática Tabelião que lavra escritura de venda assinada por idosa com demência, sem curador.

Pena: Reclusão de 2 a 4 anos.

Pegadinha: Atenção às penas: arts. 106 e 108 têm 2 a 4 anos; o art. 107 tem 2 a 5 anos.

Não confunda

Induzir ou coagir?
Induzir pessoa idosa sem discernimento a dar procuração é o art. 106; forçar, de qualquer modo, a doar, contratar, testar ou dar procuração é o art. 107.

Apropriar ou reter?
Ficar com o rendimento ou desviá-lo é o art. 102; segurar o cartão ou documento para garantir dívida é o art. 104.

Abandono ou exposição a perigo?
Deixar em hospital ou asilo ou não prover necessidades é o art. 98; submeter a condições degradantes, privar de alimentos ou impor trabalho excessivo, expondo a perigo, é o art. 99.

Lei de Crimes Ambientais

14

Lei 9.605/1998

Define os crimes contra a fauna, a flora, o ordenamento urbano e a administração ambiental, e permite punir a pessoa jurídica. Cai em prova pela responsabilidade penal da empresa, pelos maus-tratos a animais e pelas exceções em que a conduta não é crime.

Art. 3º Responsabilidade da pessoa jurídica

Verbo-chave: **RESPONSABILIZAR**

> As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Em português simples A empresa pode responder criminalmente quando a infração for decidida por seu representante ou órgão colegiado, no interesse ou benefício dela.

Na prática Indústria cuja diretoria decide despejar resíduos no rio para economizar responde penalmente.

Pegadinha: A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a das pessoas físicas autoras, coautoras ou partícipes (parágrafo único). As penas para a empresa são multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade (art. 21).

Arts. 26 e 27 Ação penal e transação

Verbo-chave: **COMPOR O DANO**

> Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal é pública incondicionada. [...]
> Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa [...] somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental [...]

Em português simples Todos os crimes ambientais são de ação pública incondicionada. Nos de menor potencial ofensivo, a transação penal depende da prévia composição do dano ambiental.

Pegadinha: A composição prévia do dano é dispensada se for comprovadamente impossível. Na suspensão do processo, a extinção da punibilidade depende de laudo de reparação do dano (art. 28).

Art. 29 Crime contra a fauna

Verbo-chave: **MATAR, PERSEGUIR, CAÇAR, APANHAR**

> Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.

Em português simples Pune quem mata, caça, captura ou usa animais silvestres sem autorização. Também pune quem vende, guarda ou transporta esses animais sem licença.

Na prática Pessoa que captura papagaios na mata para vender em feira.

Pena: detenção de 6 meses a 1 ano, e multa

Pegadinha: Na guarda doméstica de espécie silvestre não ameaçada, o juiz pode deixar de aplicar a pena (§ 2º). A pena aumenta até o triplo se o crime decorre de caça profissional, e o artigo não se aplica aos atos de pesca.

Art. 32 Maus-tratos a animais

Verbo-chave: **ABUSAR, MALTRATAR, FERIR, MUTILAR**

> Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Em português simples Pune maus-tratos, ferimentos e mutilação de qualquer animal, silvestre ou doméstico. Também pune experiência dolorosa em animal vivo quando há alternativa e quem provoca desastre ambiental que prejudique animais.

Na prática Dono que deixa o cavalo amarrado sem água e comida, ferido, por dias.

Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa

Pegadinha: Se a vítima for cão ou gato, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda (§ 1º-A). A pena aumenta de um sexto a um terço se o animal morre.

Art. 32, §§ 1º-A e 1º-B — Maus-tratos a cão ou gato

Verbo-chave: **MALTRATAR, TATUAR**

> § 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda. § 1º-B. Incorre nas mesmas penas quem realiza ou permite a realização de tatuagens e a colocação de piercings em cães e gatos, com fins estéticos.

Em português simples Maus-tratos contra cães e gatos têm pena muito maior, com reclusão e proibição da guarda. Tatuar ou colocar piercing em cão ou gato por estética tem a mesma pena.

Na prática Tutor que espanca o cachorro com um pedaço de pau.

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda

Pegadinha: A forma qualificada só vale para cão ou gato; outros animais domésticos seguem a pena do caput. A tatuagem só é crime quando tem fins estéticos.

Arts. 34 e 35 — Pesca proibida

Verbo-chave: **PESCAR**

> Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente: Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Em português simples Pune quem pesca em período ou local proibido, pesca espécies protegidas ou tamanhos menores que o permitido, ou usa métodos não permitidos.

Na prática Pescador que pesca no período de reprodução dos peixes, quando a pesca está proibida.

Pena: detenção de 1 ano a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente

Pegadinha: Pescar com explosivos ou substâncias tóxicas é mais grave: reclusão de um ano a cinco anos (art. 35).

Art. 37 Abate que não é crime

Verbo-chave: **ABATER**

> Não é crime o abate de animal, quando realizado: I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família; II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos [...], desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente; [...] IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.

Em português simples Matar animal não é crime para matar a fome, para proteger lavouras e rebanhos com autorização, ou quando o animal for declarado nocivo pelo órgão competente.

Na prática Pessoa em situação de fome que caça um animal para alimentar a família.

Pegadinha: A proteção de lavouras e rebanhos exige autorização legal e expressa da autoridade. A nocividade precisa ser caracterizada pelo órgão competente.

Art. 38 Dano a floresta de preservação

Verbo-chave: **DESTRUIR, DANIFICAR, UTILIZAR**

> Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção.

Em português simples Pune quem destrói, danifica ou usa irregularmente floresta de preservação permanente, mesmo em formação.

Na prática Fazendeiro que derruba a mata ciliar protegida às margens de um rio.

Pena: detenção, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente

Pegadinha: Admite forma culposa, com pena reduzida à metade. A regra é igual para a Mata Atlântica (art. 38-A).

Art. 41 Incêndio em vegetação

Verbo-chave: **PROVOCAR INCÊNDIO**

> Provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação.

Em português simples Pune quem provoca incêndio em floresta ou qualquer outra forma de vegetação.

Na prática Pessoa que ateia fogo em pasto seco e o fogo se espalha pela mata.

Pena: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa

Pegadinha: Na forma culposa, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.

Art. 42 Soltar balões

Verbo-chave: **FABRICAR, VENDER, TRANSPORTAR, SOLTAR**

> Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano.

Em português simples Pune quem fabrica, vende, transporta ou solta balões capazes de provocar incêndios.

Na prática Grupo que solta balão de festa junina perto de uma área de mata.

Pena: detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente

Pegadinha: É crime de perigo: não precisa ocorrer incêndio, basta que o balão possa provocá-lo.

Art. 50-A Desmatar terra pública

Verbo-chave: **DESMATAR, EXPLORAR, DEGRADAR**

> Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente.

Em português simples Pune quem desmata, explora ou degrada floresta em terras públicas ou devolutas sem autorização.

Na prática Grileiro que desmata área de floresta em terra pública para criar gado.

Pena: reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa

Pegadinha: Não é crime quando necessário à subsistência imediata do agente ou de sua família (§ 1º). Acima de 1.000 ha, a pena aumenta 1 ano por milhar de hectare.

Art. 54 Poluição

Verbo-chave: **CAUSAR POLUIÇÃO**

> Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.

Em português simples Pune a poluição de qualquer tipo que cause ou possa causar dano à saúde humana, ou que mate animais ou destrua significativamente a flora.

Na prática Fábrica que solta fumaça tóxica capaz de causar doenças respiratórias na vizinhança.

Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa

Pegadinha: Na forma culposa, detenção de seis meses a um ano. Se a área se torna imprópria para ocupação, se interrompe o abastecimento de água ou se impede o uso das praias, a pena é de reclusão de um a cinco anos (§ 2º).

Art. 56 Produtos tóxicos

Verbo-chave: **PRODUZIR, TRANSPORTAR, ARMAZENAR, USAR**

> Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

Em português simples Pune quem lida com substância tóxica ou perigosa em desacordo com as normas, em qualquer etapa, da produção ao uso.

Na prática Transportadora que leva agrotóxico sem as exigências de segurança da regulamentação.

Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa

Pegadinha: Se a substância for nuclear ou radioativa, a pena aumenta de um sexto a um terço. A forma culposa tem detenção de seis meses a um ano.

Art. 60 Atividade poluidora sem licença

Verbo-chave: **CONSTRUIR, INSTALAR, FAZER FUNCIONAR**

> Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes.

Em português simples Pune quem constrói ou põe para funcionar atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental.

Na prática Empresa que abre um posto de combustíveis sem licença ambiental.

Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, ou ambas as penas, cumulativamente

Pegadinha: Basta a atividade ser potencialmente poluidora, sem precisar provar poluição. A pena aumenta até o dobro se o licenciamento exigir Estudo Prévio de Impacto Ambiental.

Art. 62 Dano a bem protegido

Verbo-chave: **DESTRUIR, INUTILIZAR, DETERIORAR**

> Destruir, inutilizar ou deteriorar: I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial.

Em português simples Pune quem destrói ou deteriora bem cultural protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, como museus e arquivos.

Na prática Pessoa que quebra peças de um museu protegido por lei.

Pena: reclusão, de 1 a 3 anos, e multa

Pegadinha: Admite forma culposa, com pena de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.

Art. 65 Pichação

Verbo-chave: **PICHAR, CONSPURCAR**

> Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano.

Em português simples Pune quem picha ou suja edificação ou monumento urbano.

Na prática Jovem que picha a fachada de um prédio sem autorização.

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa

Pegadinha: Grafite com objetivo de valorizar o patrimônio, consentido pelo proprietário ou autorizado pelo órgão competente, não é crime (§ 2º). Em coisa tombada, a pena é de 6 meses a 1 ano.

Art. 66 Afirmação falsa de funcionário

Verbo-chave: **AFIRMAR FALSAMENTE, OMITIR, SONEGAR**

> Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental.

Em português simples Pune o funcionário público que mente ou esconde informações em procedimento de autorização ou licenciamento ambiental.

Na prática Servidor que omite no parecer a existência de nascentes na área a ser licenciada.

Pena: reclusão, de 1 a 3 anos, e multa

Pegadinha: É crime próprio de funcionário público. Se quem apresenta o estudo ou laudo falso é particular, o crime é o do art. 69-A.

Art. 67 Licença ilegal

Verbo-chave: **CONCEDER**

> Conceder dolosamente o funcionário público licença, autorização ou permissão que sabe estar em desacordo com as normas ambientais a atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público.

Em português simples Pune o funcionário público que concede, com dolo, licença que sabe estar em desacordo com as normas ambientais.

Na prática Servidor que libera licença ambiental sabendo que a obra viola a legislação.

Pena: detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa

Pegadinha: O tipo exige dolo: a concessão precisa ser dolosa e o funcionário precisa saber da irregularidade. O parágrafo único, que trazia a forma culposa, foi revogado.

Art. 69 Obstar a fiscalização

Verbo-chave: **OBSTAR, DIFICULTAR**

> Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais.

Em português simples Pune quem impede ou atrapalha a fiscalização ambiental.

Na prática Dono de fazenda que tranca a porteira para impedir a entrada dos fiscais ambientais.

Pena: detenção, de 1 a 3 anos, e multa

Pegadinha: Basta dificultar a fiscalização; não é preciso impedi-la totalmente.

Art. 69-A Estudo ou laudo falso

Verbo-chave: **ELABORAR, APRESENTAR**

> Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão.

Em português simples Pune quem elabora ou apresenta estudo, laudo ou relatório ambiental falso ou enganoso, mesmo por omissão.

Na prática Consultor que faz laudo omitindo a presença de espécies ameaçadas na área de uma obra.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa

Pegadinha: Tem forma culposa, com detenção de 1 a 3 anos. A pena aumenta de 1/3 a 2/3 se houver dano significativo ao meio ambiente pelo uso da informação falsa.

Não confunda

Maus-tratos a qualquer animal ou a cão e gato?
Maus-tratos a animais em geral têm detenção de 3 meses a 1 ano (art. 32, caput); contra cão ou gato, reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda (§ 1º-A).

Art. 66 ou art. 69-A?
O art. 66 pune o funcionário público que mente ou omite no licenciamento; o art. 69-A pune quem elabora ou apresenta estudo, laudo ou relatório ambiental falso.

Pescar com proibição ou com explosivo?
Pescar em período ou local proibido é detenção de um a três anos ou multa (art. 34); pescar com explosivos ou substâncias tóxicas é reclusão de um a cinco anos (art. 35).

Lei das Contravenções Penais

15

Decreto-Lei 3.688/1941

Reúne as infrações penais de menor gravidade, chamadas contravenções, punidas com prisão simples ou multa. Cai em prova pelas regras gerais que diferem do Código Penal, como a tentativa não punível, e por contravenções clássicas como vias de fato, jogo do bicho e perturbação do sossego.

Arts. 1º e 2º Regras gerais e territorialidade

Verbo-chave: **APLICAR**

> Art. 1º Aplicam-se as contravenções às regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso. Art. 2º A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional.

Em português simples As regras gerais do Código Penal valem para as contravenções, salvo disposição diversa. A lei brasileira só alcança a contravenção praticada no Brasil.

Na prática Brasileiro que pratica jogo de azar no exterior não responde pela contravenção aqui.

Pegadinha: Não existe extraterritorialidade para contravenção: só vale o território nacional. Para crimes, o Código Penal admite casos de aplicação fora do Brasil.

Art. 3º Voluntariedade

Verbo-chave: **AGIR VOLUNTARIAMENTE**

> Para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de um ou de outra, qualquer efeito jurídico.

Em português simples Para haver contravenção basta a conduta voluntária. Dolo e culpa só importam quando a lei vincula algum efeito a eles.

Pegadinha: A regra é a simples voluntariedade, não a exigência de dolo como nos crimes.

Art. 4º Tentativa não punível

Verbo-chave: **TENTAR**

> Não é punível a tentativa de contravenção.

Em português simples Se a contravenção não se consuma, não há punição.

Na prática Quem tenta dar um empurrão em alguém e erra não responde por vias de fato tentada.

Pegadinha: Questão clássica: a tentativa existe no mundo dos fatos, mas não é punível. Não diga que a tentativa é impossível, diga que não é punível.

Arts. 5º e 6º Penas e prisão simples

Verbo-chave: **CUMPRIR PRISÃO SIMPLES**

> Art. 5º As penas principais são: I - prisão simples. II - multa. Art. 6º A pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semi-aberto ou aberto.

Em português simples As penas são prisão simples e multa. A prisão simples é cumprida sem rigor penitenciário, em regime semiaberto ou aberto, separada dos condenados por crime.

Pegadinha: Não existe regime fechado na prisão simples. O trabalho é facultativo se a pena não exceder quinze dias (§ 2º).

Art. 7º Reincidência

Verbo-chave: **REINCIDIR**

> Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de contravenção.

Em português simples É reincidente quem comete contravenção depois de condenado em definitivo por crime, no Brasil ou no exterior, ou por contravenção, só no Brasil.

Pegadinha: Condenação anterior por contravenção no estrangeiro não gera reincidência. Já a condenação por crime no estrangeiro gera.

Arts. 10 e 11 Limite da pena e sursis

Verbo-chave: **LIMITAR, SUSPENDER**

> Art. 10. A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a cinco anos [...] Art. 11. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a um ano nem superior a três, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional.

Em português simples A prisão simples nunca pode passar de cinco anos. O juiz pode suspender a execução da pena por um a três anos e conceder livramento condicional.

Pegadinha: O limite máximo da prisão simples é de cinco anos, em qualquer caso. O período de suspensão é de um a três anos.

Art. 17 Ação penal

Verbo-chave: **PROCEDER DE OFÍCIO**

> A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício.

Em português simples Nas contravenções, a ação penal é pública e a autoridade deve agir de ofício, sem depender de pedido da vítima.

Pegadinha: A lei não prevê representação nem queixa: a autoridade procede de ofício.

Art. 19 Porte de arma

Verbo-chave: **TRAZER CONSIGO**

> Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade.

Em português simples Pune quem anda com arma fora de casa sem licença. Hoje, o porte de arma de fogo é tratado pelo Estatuto do Desarmamento.

Na prática Pessoa que circula pela rua com um facão na cintura sem justificativa.

Pena: prisão simples, de 15 dias a 6 meses, ou multa, de 200 mil réis a 3 contos de réis, ou ambas cumulativamente

Pegadinha: A pena aumenta de um terço até metade se o agente já foi condenado em sentença irrecorrível por violência contra pessoa (§ 1º).

Art. 21 Vias de fato

Verbo-chave: **PRATICAR VIAS DE FATO**

> Praticar vias de fato contra alguem.

Em português simples É agredir alguém sem causar lesão corporal, como empurrar, puxar ou dar um tapa que não deixa marca.

Na prática Empurrar alguém na fila do banco durante uma discussão, sem machucar.

Pena: prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de 100 mil réis a 1 conto de réis, se o fato não constitui crime

Pegadinha: É subsidiária: se houver lesão, responde-se pelo crime. A pena aumenta de 1/3 até a metade se a vítima é maior de 60 anos e é aplicada em triplo se praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

Art. 42 Perturbação do sossego

Verbo-chave: **PERTURBAR**

> Perturbar alguem o trabalho ou o sossego alheios: I - com gritaria ou algazarra; II - exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; III - abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; IV - provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda.

Em português simples Pune quem perturba o trabalho ou o descanso dos outros com gritaria, som alto, atividade ruidosa irregular ou barulho de animal sob sua guarda.

Na prática Vizinho que liga som em volume altíssimo de madrugada, impedindo os outros de dormir.

Pena: prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de 200 mil réis a 2 contos de réis

Pegadinha: As formas de perturbar estão listadas nos incisos. O barulho do animal conta mesmo quando o dono apenas não procura impedi-lo.

Art. 45 Fingir-se funcionário público

Verbo-chave: **FINGIR-SE**

> Fingir-se funcionário público.

Em português simples Pune quem se passa por funcionário público, mesmo sem obter vantagem.

Na prática Pessoa que se apresenta como fiscal da prefeitura para impressionar vizinhos.

Pena: prisão simples, de 1 a 3 meses, ou multa, de 500 mil réis a 3 contos de réis

Pegadinha: O tipo pune o simples fingimento: não exige vantagem nem prejuízo a alguém. Usar publicamente uniforme ou distintivo de função que não exerce é outra contravenção (art. 46).

Art. 47 Exercício ilegal de profissão

Verbo-chave: **EXERCER, ANUNCIAR**

> Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício.

Em português simples Pune quem exerce ou anuncia exercer profissão regulamentada sem cumprir as exigências legais.

Na prática Pessoa sem registro profissional que oferece serviços como engenheiro em redes sociais.

Pena: prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de 500 mil réis a 5 contos de réis

Pegadinha: Basta anunciar que exerce a profissão: o anúncio já configura a contravenção.

Art. 50 Jogo de azar

Verbo-chave: **ESTABELECER, EXPLORAR**

> Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessivel ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele.

Em português simples Pune quem monta ou explora jogo de azar em lugar público ou acessível ao público. Jogo de azar é aquele em que ganhar ou perder depende só ou principalmente da sorte.

Na prática Dono de bar que mantém máquinas caça-níqueis para os clientes apostarem.

Pena: prisão simples, de 3 meses a 1 ano, e multa, de 2 a 15 contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos moveis e objetos de decoração do local

Pegadinha: O apostador encontrado participando do jogo, inclusive pela internet, responde só com multa de R$ 2.000,00 a R$ 200.000,00 (§ 2º). A pena aumenta de um terço se houver menor de dezoito anos entre os empregados ou jogadores.

Art. 58 Jogo do bicho

Verbo-chave: **EXPLORAR, REALIZAR**

> Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração.

Em português simples Pune quem explora ou organiza o jogo do bicho ou pratica qualquer ato relativo a ele.

Na prática Pessoa que recolhe apostas do jogo do bicho em uma banca na esquina.

Pena: prisão simples, de 4 meses a 1 ano, e multa, de 2 a 20 contos de réis

Pegadinha: Quem apenas aposta, visando o prêmio, responde só com multa (parágrafo único).

Art. 59 Vadiagem

Verbo-chave: **ENTREGAR-SE À OCIOSIDADE**

> Entregar-se alguem habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à própria subsistência mediante ocupação ilícita.

Em português simples Pune quem, apto ao trabalho e sem renda, vive habitualmente na ociosidade ou se sustenta por ocupação ilícita.

Pena: prisão simples, de 15 dias a 3 meses

Pegadinha: Exige habitualidade. Se o condenado passar a ter renda suficiente, a pena é extinta (parágrafo único).

Art. 62 Embriaguez em público

Verbo-chave: **APRESENTAR-SE EMBRIAGADO**

> Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia.

Em português simples Não basta estar bêbado: é preciso estar em público e causar escândalo ou pôr em perigo a própria segurança ou a dos outros.

Na prática Homem embriagado que grita e derruba mesas em uma praça cheia de gente.

Pena: prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de 200 mil réis a 2 contos de réis

Pegadinha: Se a embriaguez for habitual, o contraventor é internado em casa de custódia e tratamento (parágrafo único).

Art. 68 Recusa de dados de identidade

Verbo-chave: **RECUSAR**

> Recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência.

Em português simples Pune quem se recusa a informar à autoridade seus dados pessoais quando a solicitação é justificada.

Na prática Pessoa abordada em ocorrência que se nega a dizer o próprio nome ao policial.

Pena: multa, de 200 mil réis a 2 contos de réis

Pegadinha: Recusar dados tem pena só de multa. Fazer declarações falsas sobre a identidade é mais grave: prisão simples de um a seis meses e multa (parágrafo único).

Não confunda

Explorar ou apostar?
Quem estabelece ou explora jogo de azar (art. 50) ou jogo do bicho (art. 58) recebe prisão simples e multa; quem apenas aposta recebe só multa.

Recusar ou mentir sobre a identidade?
Recusar dados à autoridade é punido só com multa (art. 68, caput); fazer declarações inverídicas sobre a identidade é punido com prisão simples e multa (parágrafo único).

Aviso

Este material é didático e foi elaborado a partir do texto legal em vigor, conferido em novembro de 2026. Leis mudam com frequência: confira sempre o texto oficial no portal do Planalto (planalto.gov.br). As explicações não substituem orientação jurídica.

© 2026 PenalFlux. Material de uso pessoal do comprador. Proibida a redistribuição.